⚖️ **家事事件法　全 12 步重點標記版**

⭐⭐⭐ 必看 一定要看懂　⭐⭐ 快速看 掃過記結論　⭐ 跳過 時間不夠直接略過　✍️ 要寫 練習題（擬答在題目下方）

第 1 步｜審判權：家事事件給誰審？

🎯 **一句話重點：民事可以往家事走，家事不能往民事走。子女**

📜 核心條文 ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 2 條｜家事法院專屬**

家事事件由**少年及家事法院**處理；未設立的地區，由**地方法院家事法庭**處理。

📘 **第 4 條第 1 項｜程序選擇權**

少家法院與一般法院對事件權限看法不同時，當事人**合意由少家法院處理**者，依其合意。

相關：家事事件審理細則第 3 條第 3 項、第 7 條；家事事件法第 26 條第 1 項（投影片列為第 4 條相關條文，請對照法典）

🔍 觀念解析 ⭐⭐⭐ 必看

方向	可否合意	理由
民事事件 → 家事法院	✅ **可以**	第 4 條第 1 項 程序選擇權
家事事件 → 普通民事庭	❌ **不可以**	家事審判具**強制性**

為什麼家事不能往民事走？

- 涉及身分、子女利益，具有**公益性**
- 只有家事法院有職權調查、程序監理人、家事調查官

⚖️ 實務見解 ⭐⭐ 快速看

🏛️ ⭐⭐ 快速看

臺灣高等法院暨所屬法院 105 年法律座談會民事類第 40 號（及 106 年民事類第 30 號）

📌 法律問題

債務人繼承遺產後怠於分割，債權人（銀行）代位債務人訴請分割遺產。
Q1：這件是不是家事事件？要不要適用家事程序？
Q2：家事庭與民事庭對誰要審有爭議時怎麼辦？

⚖️ 結論

Q1：**是家事事件**，適用家事程序
Q2：依審理細則第 7 條處理（見下一框）

💬 理由

・銀行是依民法第 242 條代位行使債務人的權利，屬**法定訴訟擔當人**，跟債務人自己起訴沒有差別
・分割遺產本身是第 3 條第 3 項第 6 款的**丙類**家事訴訟事件
・是不是家事事件，看「**事件的性質**」，不看「誰來告」

📝 考試怎麼用

題目出現「債權人代位」、「第三人起訴」時，先判斷「訴訟標的」是哪一類家事事件，再引本座談會說明仍適用家事程序

🏛️ ⭐ 跳過

家事事件審理細則第 7 條（上述座談會 Q2 的依據）

📌 規定內容

Ⅰ 經法院受理之事件，家事庭與民事庭就事務分配有爭議者，應由**院長徵詢家事庭庭長及民事庭庭長意見後決定**
Ⅱ 法官因事務分配受理之事件，應本於確信，**依事件之性質適用應適用的法律**審理

📝 考試怎麼用

就算案件被分到民事庭，法官仍應依事件性質適用家事事件法；「分案」是行政問題，「適用什麼程序」看事件性質

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　甲、乙離婚後，甲請求乙返還**婚前借款 50 萬元**，並請求**分配剩餘財產**，雙方合意全部交由少家法院處理，可否？

> 👉 **點開看答案**
>
> ✅ **可以**
>
> | 請求 | 性質 | 結論 |
> | --- | --- | --- |
> | 剩餘財產分配 | 丙類財產事件（第 3 條第 3 項第 3 款） | 本來就歸家事法院 |
> | 婚前借款返還 | 一般民事事件 | 經合意可由家事法院審理（第 4 條第 1 項） |

題 2　A 地方法院未設少年及家事法院，丙男起訴請求確認與丁女間收養關係不存在，應由 A 地院哪個單位審理？為什麼？

> 👉 **點開看答案**
>
> ✅ **家事法庭**
>
> - 確認收養關係不存在 → **甲類**家事訴訟事件（第 3 條第 1 項第 4 款）
> - 未設少家法院地區 → 由**地方法院家事法庭**處理（第 2 條）
>
> 我的作答：「家事法庭」→ 結論對，但沒寫理由與條文

⚠️ 我的易錯點　⭐⭐⭐ 必看

⚠️ ☐ 先確認題目是「往家事走」還是「往民事走」

- ☐ 剩餘財產分配是**丙類財產事件**，不是身分事件
- ☐ 條文寫「第 4 條第 1 項」，不要寫「四十一條」（會被讀成第 41 條合併請求）
- ☐ 回答一定要寫：**結論＋條文＋為什麼適用**，不能只寫結論

第 2 步｜管轄與移送：交給哪個地方的法院？

🎯 **一句話重點：沒管轄想留下，三選一；有管轄想移走，條件全部要有。**

📜 核心條文 ⭐⭐ 快速看

📘 **第 5 條｜管轄的適用順序**
家事事件法 → 沒規定就準用**非訟事件法** → 再沒規定才準用**民事訴訟法**

📘 **非訟事件法第 7 條｜普通審判籍**
關係人住所地、事務所或營業所所在地、財產所在地、履行地或行為地的法院

📘 **非訟事件法第 3 條｜管轄競合**
數法院都有管轄權 → 由**受理在先**的法院管轄；但可依聲請或職權裁定移送到更適當的法院

🔍 觀念解析：移送（第 6 條） ⭐⭐⭐ 必看

受理法院	原則	例外
沒有管轄權（第 6 條第 1 項）	裁定**移送**	任一即可自己審： ① 當事人有管轄合意 ② 法院為統合處理認有必要 ③ 當事人已就本案為陳述
有管轄權（第 6 條第 2 項）	**自己審**	三者都要有才能移出去： ① 統合處理之必要 ② 當事人合意 ③ 當事人聲請

🌏 國際審判權 ⭐⭐ 快速看

📘 **第 53 條第 1 項｜婚姻事件**（任一款，我國法院就能審）
① 夫妻一方是我國國民
② 都不是我國國民，但在我國有住所，或持續一年以上有共同居所
③ 一方是無國籍人，且在我國有經常居所
④ 一方在我國持續一年以上有經常居所（但我國判決顯然不被其所屬國承認者除外）

- 第 53 條第 2 項：被告在我國應訴顯有不便 → 不適用第 1 項
- 親子事件：第 69 條第 1 項準用第 53 條
- 夫妻間非訟事件（同居、生活費、贍養費等）：第 98 條準用第 52、53 條（投影片：婚姻事件國際審判權見第 53、98 條）

🏛️ ⭐⭐ 快速看

臺灣高等法院暨所屬法院 107 年法律座談會民事類第 33 號

📌 **法律問題**

涉外案件請求**改定未成年子女監護人**（權利義務之行使負擔），家事事件法對親子非訟事件的**國際審判管轄**沒有明文規定，我國法院能不能審？

⚖️ **結論**

屬**親子非訟事件** → **類推適用第 104 條第 1 項第 1 款**（親子非訟事件專屬**子女住所或居所地**法院管轄），以子女住居所是否在我國判斷

⚠️ **例外**

子女在**兩個以上國家**都有住居所 → 由法院判斷哪一國管轄**最符合子女最佳利益**

💬 **理由**

婚姻事件有第 53 條、親子訴訟有第 69 條準用，但親子**非訟**事件沒有規定（法律漏洞）→ 借用國內管轄規定類推；子女住居所地法院最能調查子女生活狀況

📝 **考試怎麼用**

涉外親權題：① 指出法無明文 → ② 類推第 104 條第 1 項第 1 款 → ③ 涵攝子女住居所 → ④ 多國時以子女最佳利益收尾

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　戊女向臺北地方法院家事法庭聲請酌定子女親權，但臺北地院對本件沒有管轄權。相對人己男到庭後，沒有爭執管轄，直接就親權歸屬表示意見。臺北地院可否自行審理？為什麼？

👉 **點開看答案**

✅ **可以（法院「得」以裁定自行處理）**

評分項目	A	B
結論	✅	✅
原則（應移送）	✅	❌
例外（已就本案陳述）	✅	✅
條文精準（但書）	⚠️ 沒寫但書	❌ 誤寫為後段
「得裁定」	❌	✅
涵攝事實	✅	❌

- 原則：無管轄權 → 應依聲請或依職權**裁定移送**（第 6 條第 1 項本文）
- 例外：當事人**已就本案為陳述**者，法院**得裁定自行處理**（第 6 條第 1 項**但書**）
- 涵攝：己男到庭未爭執管轄，直接就親權歸屬表示意見 → 已就本案為陳述
- 注意：是「得」→ 法院有裁量權，且要以「裁定」為之

🅰️ **A 的回答｜7 / 10**

「可以，雖根據家事事件法第六條一項，原則無管轄權法院應裁定移送，但本案，己男到案後，已就親屬歸權表示意見，符合第六條例外之當事人已經就本案成述意見，因此臺北地院自得進行審理。」

👍 **做得好**

・結構完整：先寫原則（應移送），再寫例外（已就本案陳述）
・有涵攝：把「己男就親權表示意見」對應到「已就本案陳述」

✏️ **需要修正**

① 條文要寫到「第 6 條第 1 項**但書**」
② 漏了「**得裁定**」：法院有裁量權，且要以裁定為之；「自得進行審理」太籠統
③ 錯字：親屬歸權 → **親權歸屬**、成述 → **陳述**

🅱️ **B 的回答｜6 / 10**

「可以，雖台北地院沒有管轄權，惟本法第6條第1項後段規定，當事人已就本案為陳述時，受理法院得裁定自行處理而不為移送。」

👍 **做得好**

・用語精準：「得裁定自行處理而不為移送」幾乎就是條文原文

✏️ **需要修正**

① 「後段」應為「**但書**」：第 6 條第 1 項是「本文＋但書」結構，屬引用錯誤
② 沒寫原則：未說明原則上應**裁定移送**
③ 沒有涵攝：未說明己男的行為為什麼算「已就本案為陳述」→ 最大失分點

📊 **比較**

💡 **A 架構好但用語鬆散，B 用語好但架構不完整。兩人合起來就是滿分答案。**

📝 **參考答案（四段式）**

一、爭點

受理法院對家事事件無管轄權，但相對人已就本案為陳述時，法院可否自行審理。

二、法律規定

按家事事件法第 6 條第 1 項規定，法院受理家事事件之全部或一部不屬其管轄者，除當事人有管轄之合意外，應依聲請或依職權以裁定移送於其管轄法院。但法院為統合處理事件認有必要，或當事人已就本案為陳述者，**得裁定自行處理**。

三、分析

（一）原則上，臺北地院對本件無管轄權，應以裁定移送至有管轄權之法院（第 6 條第 1 項本文）。

（二）惟查，己男到庭後未爭執管轄，直接就親權歸屬表示意見，已屬「就本案為陳述」，符合同項但書之例外。

（三）又條文規定為「得」，故臺北地院有裁量權，可以裁定自行處理，也可以仍然移送。

四、結論

臺北地院**得以裁定自行審理**本件。

⚠️ 我的易錯點 ⭐⭐⭐ 必看

⚠️ ☐ 條文結構是「**本文＋但書**」，不要寫成「前段、後段」

- ☐ 條文寫「**得**」→ 要點出法院有裁量權，且以「**裁定**」為之
- ☐ 一定要涵攝：說明題目的事實**為什麼**符合條文要件
- ☐ 先寫原則、再寫例外

第 3 步｜當事人適格：誰告誰？

🎯 **一句話重點：起訴前死亡看 §39、§63，訴訟中死亡看 §50；全部死亡，檢察官上場。**

📜 程序能力（第 14 條） ⭐⭐ 快速看

誰	程序能力	條文
能獨立以法律行為負義務者	✅ 有	第 14 條第 1 項
滿 7 歲未成年人	限**身分及人身自由**事件	第 14 條第 2 項
未滿 7 歲、受監護宣告人	能**證明有意思能力**者，限身分及人身自由事件	第 14 條第 3 項
受輔助宣告人	財產事件須輔助人同意；身分事件一般認為可自行進行	民法第 15 條之 2、民訴第 45 條之 1

- 為什麼較寬？身分事件攸關本人人格與生活，尊重本人意思
- 第 15 條第 1 項：法院得選任**程序監理人**保護其利益

📜 一般規定（甲、乙類訴訟） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 39 條｜起訴時的被告**
Ⅰ 身分關係一方起訴 → 以**他方**為被告
Ⅱ **第三人**起訴 → 以**雙方為共同被告**；一方已死亡，以生存之他方為被告

📘 **第 50 條｜訴訟中被告死亡**
Ⅱ 共同被告一方死亡 → 由**生存之他方續行訴訟**
Ⅲ 被告**均死亡** → 由**檢察官**續行訴訟

🤔 特別規定「特別」在哪裡？ ⭐⭐ 快速看

💡 第 39 條開頭寫「**除別有規定外**」→ 否認子女、確定生父之訴要**優先適用第 63～65 條**。
一般規定處理「兩人之間」的身分關係；特別規定處理「三人以上、牽涉婚生推定」的親子關係。

比較	一般規定（第 39、50 條）	特別規定（第 63～65 條）	為什麼
① 牽涉人數	2 人	3 人以上（夫妻子；第 65 條有兩個推定父親）	「告他方」不知道他方是誰
② 誰可以告	有法律上利益即可	限定原告；生父不行	保護婚生推定、家庭和諧、身分安定
③ 要告誰	一方告他方；第三人告雙方	夫告妻＋子女；子女只告推定生父；兩個爸爸互告	判決同時改變三人身分，都要能參與
④ 有人死亡	訴訟中被告全死 → 檢察官；原告死亡 → 訴訟終結（第 50 條）	起訴前被告全死 → 檢察官（第 63 條第 3 項）；原告死亡 → 繼承權被侵害之人起訴或承受（第 64 條）	否認子女影響繼承權，不能因死亡而無法確定

申論寫法：按家事事件法第 39 條第 1 項規定……**除別有規定外**，以他方為被告。惟否認子女之訴另有同法第 63 條之**特別規定**，應優先適用……

📜 特別規定一：否認子女之訴 ⭐⭐⭐ 必看

① 先懂「婚生推定」：為什麼需要這個訴訟？ ⭐⭐ 快速看

> 📘 **民法第 1062 條｜受胎期間**
> 從子女出生日回溯第 181 日起至第 302 日止
>
> **民法第 1063 條第 1 項｜婚生推定**
> 妻之受胎係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女

- 只要妻子在婚姻中懷孕，法律就「推定」丈夫是父親，**不管真實血緣**
- 這個推定**只能用否認子女之訴推翻**，不能用其他方法（例如另提確認之訴）繞過
- 性質：**乙類**家事訴訟事件（第 3 條第 2 項），屬**形成之訴**；勝訴確定後，婚生推定**溯及消滅**
- 判決有**對世效**（第 4. 8 條）

② 誰可以告？（原告適格） ⭐⭐⭐ 必看

原告	依據	起訴期間
夫或妻	民法第 1063 條第 2 項	知悉子女非婚生子女時起 **2 年**內（第 3 項）
子女	民法第 1063 條第 2 項（釋字 587 後增訂）	知悉時起 **2 年**內；未成年時知悉者，得於**成年後 2 年**內為之
繼承權被侵害之人	家事法第 64 條第 1 項	夫妻一方或子女於法定期間內或期間開始前死亡；自被繼承人死亡時起 **1 年**內（第 2 項）
真正生父	❌ 不得提起	—

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

司法院釋字第 587 號｜為什麼子女可以、生父不行？

📌 **爭點**

修法前的民法第 1063 條第 2 項只讓**夫妻**提起否認子女之訴，子女本人不能提，是否違憲？

⚖️ **解釋結論**

・不許子女提起 → **違憲**。子女獲知自己**血統來源**，是憲法保障的**人格權**

・民法後來修法，第 1063 條第 2 項增加「子女」為原告

❓ **生父呢？**

生父是婚姻以外的第三人。是否允許生父提起，要權衡「**真實血緣**」與「**婚姻家庭和諧、子女身分安定**」，屬立法裁量。現行法**沒有開放**生父提起

📝 **考試怎麼用**

題目出現「自稱生父的人」想告 → ① 民法第 1063 條第 2 項原告限於夫、妻、子女 → ② 釋字 587 僅開放子女 → ③ 生父**當事人不適格**，起訴不合法；也不能改用第 67 條確認之訴繞道

③ 要告誰？（被告適格，第 63 條） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 63 條**

Ⅰ 否認子女之訴，應以**未起訴之夫、妻及子女**為被告

Ⅱ 子女否認推定生父之訴，以**法律推定之生父**為被告

Ⅲ 應為被告中之一人死亡者，以**生存者**為被告；應為被告之人均已死亡者，以**檢察官**為被告

誰起訴	被告	備註
夫	妻＋子女	固有必要共同訴訟，缺一不可
妻	夫＋子女	同上
子女	推定生父	只告「法律上」的父親，不告母親
應為被告者一人已死亡	生存者	起訴「前」就死亡
應為被告者全部已死亡	檢察官	公益代表人

為什麼夫提起時要連妻一起告？判決會改變「夫、妻、子女」三人之間的身分關係，判決又有對世效，所以每個人都要有機會參與、提出主張。

④ 有人死亡怎麼辦？（分時間點） ⭐⭐⭐ 必看

死亡的人	時間點	處理	依據
被告	起訴**前**	告生存者；全死告檢察官	第 63 條第 3 項
被告	訴訟**中**	生存者續行訴訟；全死由檢察官續行	第 50 條第 2、3 項
原告（夫妻或子女）	起訴**前**	繼承權被侵害之人得起訴（1 年內）	第 64 條第 1、2 項
原告（夫妻或子女）	訴訟**中**	繼承權被侵害之人得於知悉時起 10 日內聲明承受訴訟（原告死亡逾 30 日不得為之）	第 64 條第 3 項

補充：身分訴訟的原告在判決確定前死亡，原則上視為訴訟終結（第 50 條第 1 項）；第 64 條第 3 項就是「別有規定」的例外。

❓ 為什麼起訴前用第 63 條第 3 項、訴訟中用第 50 條第 2 項？

兩條解決的問題不一樣：
- **第 63 條第 3 項**：起訴時「**要寫誰當被告**」→ 用語「以……**為被告**」
- **第 50 條第 2 項**：已開始的訴訟「**被告死了怎麼繼續**」→ 用語「……**續行訴訟**」

🎭 比喻：起訴前死亡＝選角時發現演員已過世（名單改寫誰）；訴訟中死亡＝演員在台上倒下（戲怎麼接下去）

法律理由
① 起訴前：死人沒有**當事人能力**，不能列為被告 → 屬**被告適格**問題，放在親子事件章與第 63 條第 1、2 項一起
② 訴訟中：一般民事訴訟由繼承人承受（民訴第 168 條），但身分關係**一身專屬**不能繼承 → 家事訴訟**通則**第 50 條特別規定：生存共同被告續行；全死由檢察官續行；原告死亡原則視為訴訟終結（第 1 項）

判斷法：看到「死亡」→ 先問時間點 → 起訴前用第 63 條第 3 項；訴訟中用第 50 條

比較	第 63 條第 3 項	第 50 條第 2、3 項
法典位置	親子關係事件章	家事訴訟通則
時間點	起訴時	起訴後、判決確定前
問題	被告適格（告誰）	程序續行（誰接著打）
關鍵用語	以……為被告	……續行訴訟

⑤ 實務爭議：否認勝訴後，生父先前的認領有效嗎？ ⭐⭐ 快速看

🏛️ **否認勝訴後，生父先前的認領能不能「治癒」？**

📌 **情境**
子女還受「丈夫」的婚生推定時，真正生父就先辦了認領；之後有人提起否認子女之訴勝訴確定。先前的認領有效嗎？

⚖️ **否定說｜最高法院 100 年度台上字第 370 號**
否認勝訴確定前，子女仍是他人的婚生子女，不屬非婚生子女 → 生父無從依民法第 1065 條第 1 項認領 → 認領**不生效力**，且不因事後勝訴而治癒
理由：兼顧**婚姻家庭和諧、身分安定及子女利益**

⚖️ **肯定說**
否認判決使婚生推定**溯及消滅** → 子女自出生起即為非婚生子女 → 先前的認領**可以治癒**
理由：避免生父還要重辦認領，符合真實血緣

📝 **考試怎麼用**
兩說並列 → 標明實務（100 台上 370）採否定說 → 再寫「本文以為」表示立場

📜 特別規定二：確定母再婚後所生子女生父之訴（第 65 條） ⭐⭐ 快速看

① 為什麼需要這個訴訟？

💡 **課堂例**：乙女與前夫甲離婚後，很快與丙男再婚，生下丁。丁的受胎期間（出生前 181～302 日）**同時落在**甲乙的前婚與乙丙的後婚
→ 甲、丙**都被推定**是丁的父親（雙重婚生推定）

- 否認子女之訴只能「推翻」某一人的父親身分，**無法「確定」到底誰才是父親**
- 所以立法新設此訴，請求法院確認母之配偶或前配偶**孰為**生父（第 3 條第 1 項第 2 款）
- 性質：**甲類**事件；本質上由法院依證據判斷「誰是父親」，屬**非訟事件訴訟化**的例子
- 判決有**對世效**（第 48 條）

② 誰告誰？

📘 **第 65 條**
Ⅰ 得由**子女、母、母之配偶或前配偶**提起
Ⅱ 母之配偶提起 → 以前配偶為被告；前配偶提起 → 以母之配偶為被告；子女或母提起 → 以母之配偶及前配偶為共同被告；其中一人死亡 → 以生存者為被告
Ⅲ 應為被告之人均已死亡 → 以**檢察官**為被告

誰起訴（以課堂例）	被告	記法
丙（母之現任配偶）	甲（前配偶）	兩個「爸爸」互告
甲（前配偶）	丙（母之現任配偶）	同上
丁（子女）或乙（母）	甲＋丙	兩個爸爸一起告
甲或丙其中一人已死亡	生存者	—
甲、丙都已死亡	檢察官	公益代表人

③ 跟否認子女之訴比較

比較	否認子女之訴	確定母再婚後所生子女生父之訴
類別	乙類	甲類
目的	推翻**一個**婚生推定	在**兩個**婚生推定中確定誰是生父
原告	夫、妻、子女（繼承權被侵害人）	子女、母、母之配偶、前配偶
被告全死	檢察官	檢察官
條文	民法第 1063 條、家事法第 63、64 條	家事法第 65 條

⚖️ 確認親子關係之訴（第 67 條）與實務 ⭐⭐⭐ 必看

- 須有「**即受確認判決之法律上利益**」
- 生父不得以第 67 條繞道（否則架空釋字 587）
- 已逾否認子女之訴除斥期間，不得改提確認之訴

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

臺灣高等法院暨所屬法院 107 年法律座談會民事類第 30、31 號

📌 **第 31 號法律問題**

非婚生子女在生父**死亡後**，想提起**確認親子關係存在**之訴，應以何人為被告？

📌 **第 30 號法律問題**

提起**確認收養關係存在**之訴，依第 39 條應為被告之人**均已死亡**，應以何人為被告？

🔍 **為什麼有爭議**

第 63 條第 3 項「全部死亡告檢察官」只規定在**否認子女**之訴；第 50 條第 3 項只管**訴訟中**死亡。**起訴前**被告已全死的確認之訴，法律沒有明文

⚖️ **甲說｜檢察官**

確認親子（收養）關係具**公益性**，類推適用第 63 條第 3 項，以檢察官為被告

⚖️ **乙說｜利害關係人**

以**法律上有利害關係而爭執**該身分關係之人（例如其他繼承人）為被告；真正有爭執的人才有確認利益

📝 **考試怎麼用**

① 指出法無明文（第 39、50、63 條都不直接適用）→ ② 列甲乙兩說及理由 → ③「本文以為」選一說並說明理由

✅ **第 31 號研討結果：多數採審查意見（乙說）**

以對甲與生父乙間親子關係**有爭執之他繼承人**為被告。理由：

① **不是法律漏洞**：家事法在否認子女、確定母再婚後所生子女生父之訴有「均死亡以檢察官為被告」（第 63 條第 3 項、第 65 條第 3 項），確認親子關係存在之訴卻沒有 → 是立法者**鑑於確認訴訟之特性而不為** → **不得類推**第 63、65 條第 3 項

② 第 50 條第 3 項限於**起訴後**被告均死亡 → 亦**不得類推**

③ 第 67 條第 1 項要求**即受確認判決之法律上利益**；原告地位只在「有人爭執」時才不安 → **被告適格要與確認利益併同考量** → 告有爭執的他繼承人

④ 家事法立法前實務即認：有確認利益即得起訴，**不因生父已死亡而受影響**（最高法院 70 年台上字第 4778 號判決意旨）

出處：課本《家事事件法論》第 56～58 頁。第 30 號（收養）的研討結果課本未列，但下方 106 台上 2743 採相同思路

🏛️ ⭐⭐ 快速看

最高法院 106 年度台上字第 2743 號判決｜養父母死亡後的確認收養關係之訴

📌 事實

養父連○珑已死亡，其繼承人（上訴人）否認被上訴人與連○珑間的收養關係。被上訴人以繼承人為被告，提起反請求確認收養關係存在；繼承人抗辨「養父已死亡，當事人不適格」

⚖️ 結論

親子或收養關係存否常涉及**其他繼承人**的權利義務，有確認利益者得提起確認之訴，**不因養父母死亡而受影響** → 以爭執的繼承人為被告，**當事人適格**，繼承人的抗辨不可取

\

📖 白話版：這個座談會在問什麼？

故事：小明是非婚生子女，生父老王生前沒有認領他。老王過世後，小明想確認「我是老王的兒子」（才能繼承）。**要告誰？**

為什麼是問題：第 39 條第 1 項說告「另一方」，但老王已經死了，死人不能當被告。

條文	規定	能不能用
第 39 條第 2 項	第三人起訴，一方死告另一方	❌ 小明不是第三人
第 50 條第 3 項	被告全死 → 檢察官	❌ 限「訴訟中」死亡
第 63 條第 3 項	被告全死 → 檢察官	❌ 限「否認子女之訴」

→ 每一條都差一點，**法律沒有明文**。甲說認為這是漏洞要類推；**實務（乙說）認為這是立法者故意不規定，不是漏洞**。第 30 號是同一問題，只是「親子」換成「收養」。

	甲說：檢察官	乙說：利害關係人
一句話	「第 63 條第 3 項道理一樣，借來用。」	「誰跟小明吵，就告誰。」
核心想法	身分關係是**公益**	訴訟要有**真正對立**的雙方
方法	類推適用第 63 條第 3 項	確認之訴本質：告爭執的人（如老王的其他繼承人）
優點	被告明確，一定找得到人	被告最了解事實，攻防充分
缺點	檢察官不了解事實	利害關係人可能很多，或沒人出面

申論範例

一、爭點：非婚生子女於生父死亡後，提起確認親子關係存在之訴，應以何人為被告。

二、法無明文：按家事事件法第 39 條第 1 項，由一方起訴者以他方為被告；惟本題生父已死亡。同法第 63 條第 3 項僅適用於否認子女之訴，第 50 條第 3 項則以訴訟中死亡為限，均無法直接適用，法律未設明文。

三、學說實務：甲說……；乙說……

四、本文以為（建議採實務見解）：107 年座談會第 31 號多數採審查意見。家事事件法於否認子女之訴及確定母再婚後所生子女生父之訴設有以檢察官為被告之規定，於確認親子關係存在之訴則未設，係立法者鑑於確認訴訟之特性而不為，非法律漏洞，不得類推適用第 63 條第 3 項、第 65 條第 3 項或第 50 條第 3 項。又依第 67 條第 1 項，原告須有即受確認判決之法律上利益，而原告地位僅於有人爭執時始有不安狀態，故被告適格應與確

認利益併同考量，以有爭執之他繼承人為被告。
五、結論：故本題應以對小明與老王間親子關係**有爭執之他繼承人**為被告。

⚠️ **實務採乙說（告有爭執的他繼承人）**，建議「本文以為」跟實務走。會被扣分的是：① 沒指出「法律沒有明文」就跳結論 ② 只寫一說、沒有比較 ③ 沒提到「確認利益」（第 67 條）這個關鍵理由

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　甲夫、乙妻婚姻關係存續中生下丙。丁男自稱是丙的生父。

1. 丁男可否提起否認子女之訴？
2. 甲夫提起否認子女之訴，應以何人為被告？
3. 承上，訴訟進行中乙妻死亡，程序如何進行？

👉 **點開看答案**

小題	答案	依據
1	❌ 不可；丁當事人不適格	民法第 1063 條第 1、2 項、釋字 587
2	乙妻＋子女丙（固有必要共同訴訟）	家事法第 63 條第 1 項
3	由生存之丙續行訴訟	家事法第 50 條第 2 項（**不是**第 63 條第 3 項）

🅰️ **A 的回答｜7 / 10**

「一、丁男不得提起否認，依民法1063條三項，僅規定夫妻之一方，以及子女提起，並未規範第三人得提這起該否認之訴，參照識釋字587號，僅開放子女提起，惟生父不適格係為保障婚姻和諧及子女身分安定所作之權衡，因此丁男不得提起否認子女之訴。
二、甲夫提起否認子女之訴，應以乙妻及子女丙為被告，依家事事件法63條，一項應以未起訴之夫妻及子女為被告，本案係甲夫提起訴訟，應以未起訴之乙妻及丙子為被告。
三、訴訟進行中乙妻死亡時，依家事法63條一項，應為被告之乙妻若死亡，以生存者為被告，本案被告還有丙子生存，因此由生存之丙為被告續行訴訟」

👍 **做得好**

- 三題結論全對
- 第 1 題有說明釋字 587 的權衡理由（婚姻和諧、身分安定）
- 第 2 題條文＋涵攝完整

✏️ **需要修正**

① **第 3 題條文用錯（最大失分）**：乙妻是「訴訟中」死亡 → 應用**第 50 條第 2 項**；第 63 條第 3 項管的是「起訴前」死亡。且「以生存者為被告」是第 63 條**第 3 項**，不是第 1 項
② 第 1 題條項引錯：原告規定在民法第 1063 條**第 2 項**；第 3 項是起訴期間
③ 第 1 題沒先說明丙受**婚生推定**（第 1063 條第 1 項）
④ 用語：「識釋字」→「釋字」；「惟生父不適格係…」的「惟」是轉折語，這裡應用「而」或「蓋」

🅱️ **B 的回答｜9 / 10**

「1. 不行，甲乙係於婚姻關係存續中生下丙，丙依民法1063第1項推定為甲乙之婚生子女，按同條第2項規定，僅夫妻一方或子女得提起否認之訴，本題，自稱為丙生父之丁，係甲乙婚姻關係之外的第三人，為保障他人婚姻關係和諧與子女身分之安定，第三人提起否認子女之訴應為法所不許（釋字第587號意旨參照）
2. 按家事事件法第63條第1項規定，否認子女之訴應以未起訴之夫或妻及子女為被告，本題否認之訴係由甲夫提起，故依前開規定應以其配偶乙及其婚生子女丙為被告。
3. 若被告乙妻於訴訟進行中死亡，按家事事件法第50條第2項規定，共同被告中之一方死亡者，由生存之他方續行訴訟，故乙妻死亡後，仍應以生存之丙為被告續行訴訟。」

👍 **做得好**

・第 1 題先寫**婚生推定**（第 1 項）→ 再寫**原告範圍**（第 2 項）→ 涵攝丁是婚姻外第三人 → 引釋字 587，層次清楚
・第 3 題正確使用**第 50 條第 2 項**，區分了訴訟中死亡
・「按…規定、本題…、故…」的申論句型很標準

✏️ **可以更好**

① 第 1 題可補一句法律效果：丁**當事人不適格**，其訴應以無理由駁回；且不得改依第 67 條繞道
② 第 3 題：第 50 條第 2 項文字是「依第 39 條提起之訴訟」，可寫「依同法第 50 條第 2 項**規定意旨**」更嚴謹；並說明第 63 條第 3 項只管起訴前死亡，顯示你分得清
③ 「以生存之丙為被告續行訴訟」→ 條文用語是「由生存之他方**續行訴訟**」

💡 **關鍵差異在第 3 題：A 用了「起訴前」的條文（第 63 條），B 用了「訴訟中」的條文（第 50 條）。看到「死亡」先問：什麼時候死的？**

📝 **參考答案**

一、丁男不得提起否認子女之訴

（一）按民法第 1063 條第 1 項，妻之受胎係在婚姻關係存續中者，推定其所生子女為婚生子女；同條第 2 項規定，前項推定，夫妻之一方或子女能證明子女非為婚生子女者，得提起否認之訴。

（二）本題丙於甲乙婚姻關係存續中出生，受婚生推定。丁男非夫、妻或子女，而為婚姻關係外之第三人。司法院釋字第 587 號僅基於子女獲知血統來源之人格權而開放子女提起，生父是否得提起屬立法裁量，現行法為保障婚姻家庭和諧及子女身分安定而未開放。

（三）故丁男為當事人不適格，不得提起否認子女之訴，亦不得改依家事事件法第 67 條提起確認親子關係之訴而架空前揭限制。

二、應以乙妻及丙為共同被告

按家事事件法第 39 條第 1 項雖規定一方起訴以他方為被告，惟同法第 63 條第 1 項為其特別規定：否認子女之訴，應以未起訴之夫、妻及子女為被告。本題由甲夫提起，應以未起訴之乙妻及子女丙為共同被告，屬固有必要共同訴訟。

三、由生存之丙續行訴訟

家事事件法第 63 條第 3 項係規定「起訴時」應為被告者已死亡之情形，本題乙妻係於「訴訟進行中」死亡，應依同法第 50 條第 2 項規定意旨，判決確定前共同被告中之一方死亡者，由生存之他方續行訴訟。故本件由丙續行訴訟；若丙亦死亡，則依同條第 3 項由檢察官續行訴訟。

⚠️ 我的易錯點 ⭐⭐⭐ 必看

⚠️ ☐ 看到「死亡」先問**什麼時候死的**：起訴前 → 第 63 條第 3 項；訴訟中 → 第 50 條

- ☐ 民法第 1063 條：第 1 項婚生推定、**第 2 項原告**、第 3 項期間，不要引錯項
- ☐ 第 1 題型先寫「婚生推定」，再寫「誰能推翻」
- ☐ 「惟」是轉折語；說明理由用「蓋」或「而」

第 4 步｜事件類型：甲乙丙丁戊

🎯 **一句話重點：兩把尺——有沒有「訟爭性」、當事人有沒有「處分權」；甲乙丙走訴訟，丁戊走非訟。**

🤔 為什麼要分類？ ⭐⭐ 快速看

分類決定了什麼	例子
走訴訟還是非訟	甲乙丙判決；丁戊裁定
要不要先調解	丁類不用調解前置（第 23 條）
能不能自認、和解	甲類不能自認（第 58 條）；有處分權才能和解
判決有無對世效	甲乙類有（第 48 條）
怎麼救濟	判決上訴；裁定抗告

📜 分類總表（第 3 條） ⭐⭐⭐ 必看

類別	程序	訟爭性	處分權	一句話記
甲	訴訟	有	無	「確認」身分關係存否，不能讓步
乙	訴訟	有	部分有	「形成」改變身分關係（離婚可和解）
丙	訴訟	有	有	和家事相關的**財產**爭議
丁	非訟	無	無	法院監督、准許，沒有對立雙方
戊	非訟	有	部分有	有爭執，但要法官**裁量**決定

📋 各類代表事件 ⭐⭐ 快速看

📘 **甲類（第 3 條第 1 項）**｜細則第 73、74 條
確認婚姻無效、確認婚姻關係存否、確定母再婚後所生子女生父、確認親子關係存否、確認收養關係存否

📘 **乙類（第 3 條第 2 項）**｜細則第 73、74 條
撤銷婚姻、離婚、否認子女、認領子女、撤銷收養、撤銷終止收養

📘 **丙類（第 3 條第 3 項）**｜細則第 70、72、79 條
婚約贈與物返還、婚姻無效／撤銷／離婚之損害賠償、夫妻財產（剩餘財產分配等）、終止收養給與相當金額、監護損害賠償、繼承回復、遺產分割、特留分、遺贈、確認遺囑真偽

📘 **丁類（第 3 條第 4 項）**
宣告死亡、撤銷死亡宣告、失蹤人財產管理、監護或輔助宣告、撤銷監護或輔助宣告、定監護人、選任特別代理人、認可收養或終止收養（細則第 108 條）、親屬會議、拋棄繼承、無人承認繼承及其他繼承（細則第 129 條）、指定遺囑執行人、兒童或少年保護安置（細則第 149 條）、停止嚴重病人緊急安置或強制住院（精神衛生法）、民事保護令（家暴法第 9 條）

📘 **戊類（第 3 條第 5 項）**｜細則第 95、101 條
婚姻無效／撤銷／離婚之贍養費、夫妻同居、指定夫妻住所、報告夫妻財產狀況、給付家庭生活費用、宣告改用分別財產制、變更子女姓氏、定未成年子女權利義務之行使負擔（酌定親權）、交付子女、宣告停止親權或監護權及撤銷其宣告、監護人報告財產狀況及監護人報酬、扶養、宣告終止收養關係
「扶養」指未成年子女請求父母扶養以外之扶養事件（細則第 128 條）

🔍 容易搞混的對照 ⭐⭐⭐ 必看

主題	分類	差別
婚姻	確認婚姻無效＝甲／撤銷婚姻＝乙	無效自始不存在只能確認；撤銷要法院改變
親子	確認親子關係＝甲／否認子女、認領＝乙	確認既有狀態 vs 改變身分
收養	確認收養＝甲／撤銷收養＝乙／認可收養＝丁／宣告終止收養＝戊	同一個收養，依請求內容分到 4 類

📜 沒列在第 3 條的怎麼辦？（第 3 條第 6 項） ⭐⭐ 快速看

本質	歸類	程序依據
訴訟	第 37 條 其他家事訴訟事件	第 51 條準用民事訴訟法
非訟	第 74 條 其他家事非訟事件	第 97 條準用非訟事件法

⚖️ 實務見解 ⭐⭐ 快速看

🏛️ ⭐ 跳過
106 年法律座談會民事類第 10 號、101 年第 24 號

📌 **法律問題**
非婚生子女可否依民法第 1070 條但書撤銷生父之認領？若要爭執親子關係，應走何程序？

⚖️ **結論**
・民法第 1070 條但書是給**生父**的，非婚生子女**不能**依此撤銷認領
・子女應提起**確認親子關係不存在之訴**（第 3 條第 1 項第 3 款，**甲類**）

📝 **考試怎麼用**
「認領有問題」的題目，先判斷**誰**在爭執，生父與子女的途徑不同

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

101 年法律座談會民事類第 25 號

📌 法律問題

依雙方的扶養費**協議**，請求對方履行給付，屬於哪一類？

⚖️ 結論

・一般請求扶養費＝**戊類**，法官裁量金額

・依**已成立的協議**請求履行 → 本質是訟爭性的履約爭議 → 姜老師：屬**第 37 條其他家事訴訟事件**，法院**不能**裁量增減金額

📝 考試怎麼用

題目出現「協議」→ 是請求「履行」，不是請求「酌定」

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　請判斷下列事件屬於哪一類家事事件，並說明理由（附條文）：

1. 甲以乙重婚為由，請求確認兩人的婚姻無效。
2. 丙訴請與丁離婚。
3. 戊請求分配夫妻剩餘財產。
4. 己聲請法院宣告失蹤多年的父親死亡。
5. 庚請求前夫給付未成年子女的扶養費。
6. 辛依照與前夫簽訂的扶養費協議，請求前夫履行給付。

> 👉 **點開看答案**
>
> | 題 | 類別 | 條文 | 理由 |
> | --- | --- | --- | --- |
> | 1 | 甲 | 第 3 條第 1 項第 1 款 | 確認身分關係是否存在，有訟爭性、無處分權 |
> | 2 | 乙 | 第 3 條第 2 項第 2 款 | 形成身分關係，有訟爭性、有部分處分權（可調解和解） |
> | 3 | 丙 | 第 3 條第 3 項第 3 款 | 與婚姻相關的財產權爭議，有訟爭性、有處分權 |
> | 4 | 丁 | 第 3 條第 4 項第 1 款 | 法院監督性質，無對立雙方，無訟爭性、無處分權 |
> | 5 | 戊 | **第 3 條第 5 項第 8 款**、第 104 條第 1 項第 1 款 | 未成年子女扶養屬親子非訟；第 12 款「扶養」不包括未成年子女請求父母扶養（細則第 128 條） |
> | 6 | 第 37 條其他家事訴訟 | 第 37、51 條 | 依已成立協議請求履行，屬訟爭性履約爭議；法院不得裁量增減（101 年座談會第 25 號） |

🅰️ **A 的回答｜7 / 10**

「一、依家事法第三條一項第一款確認婚姻無效之訴乃確認關係存續與否之訴應屬於甲類，依此本案甲以乙重婚為由，確認婚姻無效，具備訟爭性又無處分權屬甲類事件。
二、依家事事件法第三條第二項第二款，離婚乃形成改變身份關係，應屬乙類，依此本案丙訴情離婚屬乙類具備訟爭性。
三、依同條三項三款，與家事相關之財產爭議屬於丙類，亦具訟爭性及具處分權，依此戊請求分配夫妻剩餘財產屬於丙類事件。
四、依同條四項一段，聲請死亡宣告，係由法院監督並准許之非訟事件，依此本案係已聲請其失蹤多年的父親死亡宣告，其應屬丁類家事事件。
五、依同條五項一款，請求贍養費屬非訟事件，雖具訟爭性但僅得依法官裁量，依此本案庚請求前夫給付未成年子女贍養費，應屬戊類家事事件。
六、依同條五項一款，一般之扶養費請求係屬戊類之家事事件，但本案辛依照與前夫簽訂之扶養費協議請求履行給付，本質上是具訴爭性之履約協議，應屬其他家事事件訴訟類型，法院不得裁量其扶養費價錢，又具訴訟性之其他事件，依同法51條準用民事訴訟法。」

👍 **做得好**

- **每題都有寫理由**：用「訟爭性、處分權、法院監督、法官裁量」說明分類，這是 B 沒做到的
- 「依……條文，依此本案……」有條文也有涵攝
- 第 6 題抓到陷阱，且寫出「法院不得裁量」

✏️ **需要修正**

① **第 5 題把「扶養費」寫成「贍養費」（最大失分）**：贍養費是離婚後**配偶**之間的給付（民法第 1057 條，戊類第 1 款）；未成年子女是**扶養費**，應為**第 8 款**、第 104 條第 1 項第 1 款親子非訟
② 第 6 題引錯款：一般扶養是第 5 項**第 12 款**，不是第 1 款；「其他家事訴訟事件」要引**第 37 條**
③ 第 2 題只寫訟爭性，漏了「**有部分處分權**」（離婚可調解和解），這正是甲、乙類的差別
④ 用語：「四項**一段**」→「第四項**第一款**」；「訴情」→「訴請」；「訴爭性」→「**訟**爭性」

💡 **A 理由寫得好但條文款次不穩；B 條文款次精準但沒寫理由。兩人都在第 5 題踩到陷阱（未成年子女扶養費是第 8 款）。**

\

🅱️ **B 的回答｜7 / 10**

「1. 確認婚姻無效，按家事事件法第3條第1項第一款規定，屬甲類事件，應行訴訟程序。
2. 離婚事件，按家事事件法第3條第2項第2款規定，屬乙類事件，應行訴訟程序。
3. 請求分配夫妻剩餘財產，按家事事件法第3條第3項第3款規定，屬丙類事件，應行訴訟程序。
4. 宣告死亡事件，按家事事件法第3條第4項第1款規定，屬丁類事件，應行非訟程序。
5. 請求給付未成年子女扶養費，按家事事件法第3條第5項第12款規定，為扶養事件，屬戊類事件，應行非訟程序。
6. 請求履行扶養費協議，係針對已成立的協議請求履行，本質為訟爭性之履約爭議，應屬家事事件法第37條規定之其他家事訴訟事件，按同法第51條準用民事訴訟法」

👍 **做得好**

・條文款次幾乎全對，每題都寫出程序（訴訟／非訟）
・第 6 題抓到陷阱：協議履行 → 第 37 條，不是戊類

✏️ **需要修正**

① **第 5 題款次錯**：第 12 款「扶養」不包括未成年子女請求父母扶養（細則第 128 條）→ 應為**第 8 款**（未成年子女權利義務之行使負擔）、第 104 條第 1 項第 1 款親子非訟
② 題目要求說明理由，1～5 題只有條文 → 要補「訟爭性、處分權」兩把尺
③ 第 6 題未寫完：應補「……規定，行訴訟程序；法院不得裁量增減協議金額」

⚠️ 我的易錯點 ⭐⭐⭐ 必看

⚠️ ☐ 未成年子女扶養費 → 戊類**第 8 款**（親子非訟），**不是**第 12 款「扶養」

- ☐ 題目要「說明理由」→ 條文之外要寫「訟爭性＋處分權」
- ☐ 看到「協議」→ 請求履行 → 第 37 條其他家事訴訟
- ☐ **贍養費 ≠ 扶養費**：贍養費＝離婚後配偶間（戊類第 1 款）；扶養費＝親屬間（未成年子女第 8 款、其他第 12 款）
- ☐ 條文單位是「條、項、款」，不是「段」
- ☐ 甲乙類的差別在「處分權」：甲類無、乙類有部分

第 5 步｜審理原則與合併：法院怎麼審？能不能一起審？

🎯 **一句話重點：得處分事項尊重當事人，但碰到家暴、子女利益就回到職權探知；相牽連的家事紛爭，一、二審都能合併。**

🔀 多元法理 ⭐⭐ 快速看

法律上分類	本質	叫做	例子	理由
訴訟	非訟	非訟事件訴訟化	遺產分割、剩餘財產分配、確定母再婚後所生子女生父	需要慎重審理
非訟	訴訟	訴訟事件非訟化	贍養費、家庭生活費、扶養費（含協議履行、代墊返還）→戊類	需要迅速、法官裁量

📜 第 10 條｜職權探知 ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 1 項（原則）**：法院認有必要時，得斟酌當事人未提出之事實，並依職權調查證據

第 2 項（得處分事項）：離婚、終止收養、分割遺產等，準用民訴**爭點簡化協議、事實證據**規定
但有下列情形之一 → 回到第 1 項：
① 涉及**家庭暴力**或有危害**未成年子女利益**之虞
② 有害**人格權**之虞
③ 自認及不爭執之事實**顯與事實不符**
④ 依其他情形**顯失公平**

姜老師：真正的非訟事件本來就適用職權探知主義；第 10 條第 2 項主要適用於有訟爭性的得處分事項。

🏛️ ⭐⭐ 快速看
最高法院 110 年度台上字第 304 號

📌 **爭點**
主張收養是通謀虛偽而無效，誰要舉證？法院能否主動調查？

⚖️ **結論**
主張通謀虛偽者負**舉證責任**；但身分關係判決有**對世效**，法院亦得依第 10 條第 1 項依職權調查

📝 **考試怎麼用**
甲類事件 → 寫「判決有對世效 → 法院得依職權調查」

📜 第 9 條｜不公開原則 ⭐ 跳過

家事事件之處理程序，原則上以**不公開法庭**行之 → 保護家庭隱私與未成年子女（例外情形請對照法典條文）

📜 第 58 條｜婚姻事件不能自認 ⭐⭐⭐ 必看

撤銷婚姻、確認婚姻無效或婚姻存否之訴，其**原因事實**不適用自認及不爭執事實之效力（排除民訴第 279、280 條）→ 避免夫妻串通

📜 第 47 條｜逾時提出與失權 ⭐⭐ 快速看

- 第 2 項：言詞辯論終結前**適當時期**提出
- 第 3 項：故意或重大過失逾時提出 → 法院裁判時**得斟酌**
- 第 4 項：**得處分事項** → 準用民訴第 196 條第 2 項、第 268 條之 2 第 2 項、第 276 條、第 444 條之 1、第 447 條 → **可生失權效**（但有第 10 條第 2 項但書情形除外）
- 案例：臺灣高等法院 104 年度家上字第 46 號

📜 合併、變更、追加、反請求 ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 41 條第 1 項**：數家事訴訟事件，或家事訴訟＋家事非訟事件，**請求之基礎事實相牽連** → 得向就其中**一家事訴訟事件有管轄權**之少家法院合併請求，**不受**民訴第 53 條、第 248 條限制

第 41 條第 2 項：得於**第一審或第二審**言詞辯論終結前為請求之變更、追加或反請求

第 41 條第 3 項＋第 43 條：已繫屬不同法院 → 移送合併；移送裁定確定前，受移送法院得停止訴訟

第 42 條：合併審理、合併裁判；合併裁判原則上以**判決**為之

第 79 條：家事非訟事件之合併等，準用第 41 條、第 42 條第 1 項、第 43 條

組合	依據
訴訟＋訴訟	第 41 條第 1 項
訴訟＋非訟	第 41 條第 1 項（非訟併入訴訟，以判決為之）
非訟＋非訟	第 79 條準用第 41 條

為什麼？離婚、親權、扶養費、財產往往互相牽連 → 避免**裁判矛盾**、減輕當事人負擔 → **統合處理**

🔁 程序轉換 ⭐ 跳過

條文	內容
第 33 條	調解不成立後，不得處分事項可合意聲請法院以裁定審理
第 121 條	當事人得合意改用家事訴訟程序
第 103 條	生活費、扶養費、贍養費非訟程序中，得追加或反請求前提身分關係
第 41 條、審理細則第 85 條	投影片列為程序轉換的相關條文（請對照法典）

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　甲男在高雄少年及家事法院起訴，請求與乙女離婚，並請求酌定未成年子女丙的親權由甲行使。訴訟中，兩造對於「乙女曾對丙施暴」一事都表示不爭執。第一審判決後，乙女提起上訴，並在第二審時才請求甲男分配夫妻剩餘財產。

1. 甲男可否在同一訴訟中，合併請求離婚與酌定親權？法院應以什麼形式裁判？
2. 法院可否直接以兩造不爭執為由，認定乙女曾對丙施暴？
3. 乙女在第二審才請求分配剩餘財產，是否合法？

> 👉 **點開看答案**
>
> | 題 | 答案 | 依據 |
> | --- | --- | --- |
> | 1 | 可以合併（乙類訴訟＋戊類非訟，基礎事實相牽連）；合併裁判以**判決**為之 | 第 41 條第 1 項、第 42 條 |
> | 2 | 不可以；涉家暴、危害未成年子女利益 → 回到職權探知；酌定親權本屬非訟，亦適用職權探知 | 第 10 條第 2 項但書第 1 款、第 1 項 |
> | 3 | 合法；乙為被告 → 是**反請求**；剩餘財產（丙類）與離婚同源於婚姻解消 | 第 41 條第 2 項、第 3 條第 3 項第 3 款 |

🅰️ A 的回答｜7 / 10

「一、甲男得於同一訴訟中，合併請求分配離婚及酌定親權，說明如下：依家事事件法41條1項「數家事訴訟事件，或家事訴訟與家事非訟事件，請求之基礎事實相牽連者得向就其中一家事訴訟事件有管轄權之少家法院合併請求。」本案甲請求離婚依家事法三條二項二款屬乙類事件具備訴爭性亦具備處分權；又請求酌定未成年子女之親權依前條五項八款屬戊類家事事件，為非訟事件雖具訟爭性然為求迅速將其訴訟事件非訟化。本案係一訴訟事件及一非訟事件之合併，因基礎事實相牽連自得依前述同法四十一條一項請求向其中一家具管轄權之少家法院請求合併。另訴訟與非訟事件合併時法院應依判決之形式裁判。

二、法院不得以兩造不爭執為由，認定乙女曾對丙施暴，說明如下：依家事法第十條一項，法院認有必要者，得斟酌當事人未提出之事實，並依職權調查證據，又依同條二項離婚、終止收養等得處分事項，準用民訴爭點簡化協議，以及事實證據規定，原則不會擅自介入職權調查。惟涉及家庭暴力或有危害未成年女子利益之虞者，不適用本項，應回歸一項而做職權探知調查證據，本案係攸關乙女對丙施暴等情事，依前述屬於家庭暴力之例外情形，自不得徑依不爭執而認定，而須善盡職權調查之義務。又依家事法五十九條，婚姻事件的原因事實不適用不爭執事實的效力，因此本案係因乙女曾對丙施暴而提起離婚訴訟時，該施暴之原因事實不應適用，因此法院不得依不爭執事項而認定乙女曾對丙施暴。

三、乙女得於二審提出請求分配剩餘財產之請求，說明如下：依家事事件法四十一條二項，於符合四十一條一項合併請求之情形時得於第一審或第二審言詞辯論終結前為請求之變更追加或反請求。本案乙提出之剩餘財產分配亦基於同一基礎事實相牽連者而請求合併於二審追加，蓋合於四十一條一項及二項之規範，其請求合法。」

👍 做得好

- 第 1 題把離婚（乙類訴訟）、酌定親權（戊類第 8 款非訟）分類清楚，第 8 款這次寫對了
- 第 2 題第 10 條結構完整：第 1 項 → 第 2 項 → 但書家暴、子女利益
- 第 3 題找對第 41 條第 2 項

✏️ 需要修正

① **第 2 題後半引錯（最大失分）**：婚姻事件不能自認是**第 58 條**；且只適用於撤銷婚姻、確認婚姻無效／存否，**不包括離婚**；題目也沒說離婚原因是施暴 → 整段刪除，改補「酌定親權屬非訟，本適用職權探知」

② 第 3 題乙是**被告** → 是「**反請求**」不是「追加」；要涵攝相牽連：剩餘財產（丙類）與離婚同源於婚姻解消；「蓋合於」→「故合於」

③ 第 1 題：判決形式要引**第 42 條**；要涵攝相牽連；酌定親權本質就是非訟，不是「訴訟事件非訟化」；離婚是「部分」處分權

④ 用語：刪除「分配」離婚；訴爭性 → **訟**爭性（第二次）；未成年女子 → 未成年子女

🅱️ **B 的回答｜8 / 10**

「1.（1）可以，按家事事件法第41條第1項規定，數家事訴訟或家事訴訟及非訟事件請求基礎相牽連者，得向對其一事件有管轄權之少家法院合併請求，且不受民事訴訟法第53、248條限制。本題甲請求與乙離婚，並請求酌定其未成年子女丙的親權由甲行使，因離婚事件會牽涉未成年子女之權利義務，兩請求之基礎事實相牽連，為避免裁判矛盾，甲可依前條規定向高雄少家法院合併請求。

（2）離婚屬改變身分關係之乙類事件（家事法第3條第2項第2款），應行訴訟流程；酌定未成年子女侵權則屬戊類事件（家事法第3條第5項第8款），應行非訟流程。關於合併家事訴訟與非訟事件之請求，按前開規定，應將非訟併入訴訟，向有管轄權之少家法院提起，且法院之裁判應以判決為之。

2. 雖按家事事件法第10條第2項規定意旨，離婚、終止收養關係、分割遺產或其他當事人得處分事項，準用民事訴訟法相關規定，但涉及家庭暴力會有或有危害未成年子女利益時，應退回適用第1項之規定：法院審理家事事件認有必要時，得斟酌當事人所未提出之事實，並依職權調查證據。本題甲向少家法院請求與乙離婚及酌定丙之親權，該訴訟本應得依本法第10條第2項準用民事訴訟法相關規定，惟訴訟中有涉及乙曾對其子女施暴事實之提出，縱使兩造皆表示不爭執，該事實仍因牽涉家庭暴力且有危害未成年子女丙利益之虞，應適用同條第1項規定，法院應先確認有無發動職權調查之必要，而非直接以兩造不爭執為由，認定乙曾對丙施暴。

3. 按家事事件法第41條第1項規定，數家事訴訟或非訟事件請求之基礎事實相牽連者得向其一有管轄權之少家法院合併請求，次按同條第2項，前項請求得於第一審或第二審言詞辯論終結前為請求變更、追加或反請求。本題乙於第二審請求夫妻剩餘財產分配，係基於與第一審請求離婚與酌定未成年子女親權相牽連之基礎事實，是以，乙之提出符合家事事件法第41條第1項與第2項規定，其得於第二審提出訴之追加。」

👍 **做得好**

・第 1 題**涵攝相牽連最完整**：「離婚會牽涉未成年子女權利義務、為避免裁判矛盾」，並寫出「不受民訴第 53、248 條限制」

・第 2 題完全沒有引錯條文，第 10 條原則 → 例外 → 涵攝很清楚；「縱使兩造皆表示不爭執」用語精準

✏️ **需要修正**

① **第 3 題跟 A 犯同樣的錯**：乙是**被告** → 是「**反請求**」不是「訴之追加」；且未涵攝為什麼剩餘財產與離婚相牽連（丙類、同源於婚姻解消）

② 第 1 題：「以判決為之」引「前開規定」（第 41 條）→ 應引**第 42 條**

③ 第 2 題可寫明「但書**第 1 款**」；可補「酌定親權屬非訟，本適用職權探知」

④ 錯字：酌定未成年子女**侵**權 → **親**權；「會有或有」→「或有」

💡 **B 的涵攝較完整、且沒有引錯條文；A 第 2 題多引了錯誤的第 58（寫成 59）條。兩人都把被告的「反請求」寫成「追加」，也都漏了第 42 條。**

📝 **參考答案**

一、可以合併，並以判決裁判

離婚屬乙類家事訴訟事件（第 3 條第 2 項第 2 款），酌定親權屬戊類家事非訟事件（第 3 條第 5 項第 8 款）。離婚後須定未成年子女權利義務之行使負擔，兩者基礎事實相牽連，依第 41 條第 1 項得向對離婚有管轄權之高雄少家法院合併請求。依第 42 條，法院應合併審理、合併裁判，並以**判決**為之。

二、不可以

離婚屬得處分事項，依第 10 條第 2 項原則準用民訴不爭執事實之規定。惟「乙女曾對丙施暴」涉及**家庭暴力**及**危害未成年子女利益**，符合同項但書第 1 款，應回歸第 1 項由法院依職權調查證據。又酌定親權屬非訟事件，本即適用職權探知，並以子女最佳利益為依歸。故法院不得僅以兩造不爭執即認定該事實。

三、合法

剩餘財產分配屬丙類家事訴訟事件（第 3 條第 3 項第 3 款），與離婚同源於婚姻關係之解消，基礎事實相牽連。依第 41 條第 2 項，得於第二審言詞辯論終結前提起**反請求**，故乙女於第二審提出，合法。

⚠️ 我的易錯點 ⭐⭐⭐ 必看

⚠️ ☐ 婚姻事件不能自認是**第 58 條**，且**不包括離婚**（只管撤銷婚姻、確認婚姻無效／存否）

- ☐ 原告增加請求＝**追加**；被告對原告提新請求＝**反請求**
- ☐ 合併題要涵攝「**為什麼相牽連**」，不能只寫「因基礎事實相牽連」
- ☐ 合併裁判以判決為之 → 引**第 42 條**
- ☐ 「訟爭性」的「訟」是言字旁加公，不是「訴」

第 6 步｜調解：先調解，再裁判

🎯 **一句話重點：丁類以外都要先調解；離婚、終止收養的調解要「本人」表明合意；調解成立＝確定裁判。**

📜 調解前置（第 23 條） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 1 項**：家事事件除**丁類**外，請求法院裁判前，**應經法院調解**
第 2 項：當事人逕向法院請求裁判 → **視為調解之聲請**；但應為**公示送達**或**於外國送達**者，不在此限
第 3 項：丁類事件，當事人亦**得**於請求裁判前聲請調解（任意調解）

事件	調解	依據
甲、乙、丙、戊類	強制調解前置	第 23 條第 1 項
丁類	任意（可以聲請）	第 23 條第 3 項
民事保護令	**不得**調解或和解	家庭暴力防治法第 13 條第 7 項
需公示送達、外國送達	不視為調解聲請，直接裁判	第 23 條第 2 項但書

相關：家事事件審理細則第 43 條；訴訟中移付調解：第 29 條

為什麼保護令不能調解？家暴雙方權力不對等，調解可能讓被害人在壓力下讓步，反而失去保護。

📜 調解成立（第 30 條） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 1 項**：離婚、終止收養、分割遺產或其他**得處分**之事項，經當事人合意，並**記載於調解筆錄**時成立
但書：離婚及終止收養之調解，須經**當事人本人表明合意**，始得成立
第 2 項：調解成立者，與**確定裁判有同一之效力**
第 4 項：調解成立之日起 3 個月內，得聲請退還已繳裁判費**三分之二**

- 「本人表明合意」→ 身分行為重視本人真意，**代理人不能代替**本人同意離婚
- 「同一效力」→ 可作為**執行名義**，並有**實質確定力**
- 甲類事件（例如確認婚姻無效）當事人**無處分權** → 不能以調解成立

> 📖 **白話版：為什麼甲類事件不能調解成立？**
>
> **例子**：甲、乙其實是合法夫妻，嫌辦離婚麻煩，在調解時說「我們同意，就當這個婚姻**無效**吧！」→ 一段合法婚姻只因雙方同意就「自始不存在」；且婚姻無效判決有**對世效**（第 48 條），會影響子女婚生身分、繼承權及第三人 → 顯然不行。
>
> **處分權＝當事人能不能用自己的意思決定結果**

	離婚（乙類）	確認婚姻無效（甲類）
結果由什麼決定	雙方**可以自己決定**	由**法律**決定（如重婚依民法第 988 條當然無效）
法院外能不能自己做	可以，協議離婚（民法第 1049 條）	不行，沒有「協議無效」
處分權	有（部分）	無
能否調解成立	✅（第 30 條第 1 項）	❌

條文：第 30 條第 1 項只列「離婚、終止收養關係、分割遺產或其他**得處分**之事項」→ 甲類不在其中。

那甲類還要調解嗎？要。第 23 條除丁類外都要先調解；只是不能用合意直接決定結果。雙方對事實無爭執時，可依**第 33 條**合意聲請法院以裁定處理，但仍由**法院調查後決定**。

> 💡 **能自己決定的（離婚、分遺產）→ 可以調解成立；法律決定的（婚姻有效無效、親子關係存否）→ 不能調解成立。**

📜 調解不成立之後 ⭐⭐ 快速看

情形	處理	依據
兩造到場調解不成立	法院得依一造聲請，按應適用之程序命即進行裁判，**視為自聲請調解時已請求裁判**	第 31 條
不得處分事項	當事人得合意聲請法院**以裁定**審理	第 33～35 條
得處分事項	當事人得合意聲請法院**以裁定**審理（準用第 33 條第 2、3 項、第 34、35 條）	第 36 條
不能調解、顯無調解必要、顯無成立之望	法院得逕行裁判或依程序處理	程序流程圖

第 33～36 條的目的：調解不成立原本要轉入本案裁判，但為了**迅速解決**，允許當事人合意改由法院以**裁定**方式處理（這也是一種**程序轉換**）。

⚖️ 實務見解 ⭐ 跳過

🏛️ 107 年法律座談會民事類第 29 號｜調解成立的退費怎麼算？

📌 法律問題
甲起訴請求分割遺產（標的 500 萬以上未滿 1,000 萬），繳了 6 萬元裁判費；依第 23 條第 2 項視為聲請調解，之後調解成立，應退多少？

⚖️ 結論
・第 30 條第 4 項（退三分之二）是指**訴訟中移付調解**成立的情形（接在第 29 條移付調解之後）
・**聲請調解或強制調解階段**成立 → 依第 32 條第 3 項準用民訴第 423 條第 2 項，退**調解聲請費**三分之二
・本題應繳的只有調解聲請費 3,000 元 → 退 2,000 元，另退溢繳的 57,000 元

📝 考試怎麼用
先分清楚是「起訴前調解」還是「訴訟中移付調解」，退費依據不同

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　甲夫向法院起訴請求與乙妻離婚，並請求乙給付贍養費。法院依法進行調解，調解期日乙妻本人未到，由其委任律師到場表示「乙同意離婚，贍養費以 50 萬元和解」，調解委員據此作成調解筆錄。

1. 甲夫直接起訴請求離婚，法院為什麼要先調解？
2. 本件離婚部分，調解是否成立？
3. 本件贍養費部分，調解是否成立？效力如何？

題 2　丙女向法院聲請通常保護令，相對人丁男表示願意與丙女和解。法院可否進行調解或和解？為什麼？

> **👉 點開看擬答**
>
> **題 1**
> 1. 離婚屬乙類家事訴訟事件（第 3 條第 2 項第 2 款），依第 23 條第 1 項，除丁類外於請求裁判前應經法院調解；甲逕行起訴，依同條第 2 項**視為調解之聲請**。
> 2. **不成立**。第 30 條第 1 項但書：離婚之調解須經**當事人本人**表明合意。乙未到場，僅由律師表示同意，不符該要件。
> 3. **成立**。贍養費屬戊類（第 3 條第 5 項第 1 款），為「其他得處分之事項」，不在但書須本人表明之列，受有**特別代理權**之律師得代為合意（民訴第 70 條第 1 項但書）。依第 30 條第 2 項，與**確定裁判有同一效力**，得為執行名義。
> ※ 可補一句：若雙方約定贍養費以離婚成立為前提，離婚部分未成立時應一併考慮。
>
> **題 2**　**不可以**。依家庭暴力防治法第 13 條第 7 項，保護令事件**不得進行調解或和解**。理由：家暴雙方權力不對等，調解可能使被害人在壓力下妥協而失去保護。
>
> **🅰️ A 的回答｜結論全對 ✅**（手寫筆記）
> 題 1-1：乙類，應先調解，§23 I ＋ II｜1-2：× 須當事人本人，§30 I 但書｜1-3：戊類、得處分、§30、成立｜題 2：× 保護令不得調解，雙方權力不對等
>
> **✏️ 考試時補上**
> ・1-1：直接起訴 → **視為調解之聲請**（§23 II）
> ・1-3：效力＝與**確定裁判同一效力**（§30 II）；律師須有**特別委任**
> ・題 2：理由很好但**沒寫條文** → 補「家庭暴力防治法第 13 條」

🅱️ **B 的回答｜全對 ✅**

「1.(1) 離婚屬乙類事件，按本法 23 條第 1 項強制調解前置規定，於請求法院裁判前應經法院調解。
(2) 按本法第 30 條但書，離婚及終止收養關係之調解須經當事人本人表明合意始得成立，本題，針對兩造離婚調解之部分，由於乙並未到場，僅由其委任律師到場表示同意離婚，不符前開「須經當事人本人表明合意」之規定，故甲乙間離婚之調解應為不成立。
(3) 贍養費為戊類事件，屬本法第 30 條所稱其他得處分之事項，且非但書規定須經當事人本人表明之種類，故兩造得以調解成立，且按同條第 2 項，與確定裁判有同一之效力。
2. 有關民事保護令之事件，為避免被害人在權力不對等的壓力下妥協，進而失去保護，按家庭暴力防治法第 13 條第 7 項規定，不得調解與和解，故本題法院不得就相對人丁之聲請進行調解或和解。」

✏️ **補一點就滿分**

- 1-1：補「直接起訴 → **視為調解之聲請**（§ 23 II）」
- 1-2 涵攝完整；題 2 條文＋理由都有 👍

第 7 步｜停止、終結與裁判費

🎯 **一句話重點：停止原則準用民訴，另有 §43（移送）、§49（和諧解決）；和解與調解一樣，離婚、終止收養須本人表明合意。**

📜 訴訟停止 ⭐⭐⭐ 必看

- 家事事件法**未明文**者 → **準用民事訴訟法**
- 家事**非訟**事件亦準用民訴停止訴訟規定（最高法院 110 年度台簡聲字第 26 號）

📘 **第 43 條｜移送時停止**
依第 41 條第 3 項裁定移送時，受移送法院之事件，其裁判**以移送事件之請求是否成立為前提**，或與其請求**不相容**者，得依聲請或依職權，在移送裁定確定前，以裁定**停止訴訟程序**

📘 **第 49 條｜和諧解決的停止**
法院認家事訴訟事件**有和諧解決之望**或解決事件之意思**已甚接近**者，得定**6 個月以下**之期間停止訴訟程序或為其他必要之處分
相關：第 29 條 移付調解

比較	第 43 條	第 49 條
原因	相牽連事件移送合併，避免裁判矛盾	當事人有和好、和解可能
期間	至移送裁定確定前	6 個月以下
精神	統合處理	柔性、和諧解決家事紛爭

📜 家事訴訟的終結：撤回、和解（第 45 條） ⭐⭐ 快速看

📘 **撤回｜家事事件法未另規定 → 第 51 條準用民訴**
・判決**確定前**得撤回起訴（民訴第 262 條第 1 項）
・被告已就本案言詞辯論 → 須經**被告同意**（同項但書）
・效果：視同**未起訴**；本案經**終局判決後**撤回 → **不得再提同一之訴**（民訴第 263 條）
・撤回上訴：民訴第 459 條
・考點：二審撤回訴訟部分 → 剩餘非訟部分改走**非訟抗告程序**（第 44 條例外）；撤回**不需**本人表明，但離婚和解／調解須本人（第 45、30 條）

📘 **第 1 項**：離婚、終止收養、分割遺產或其他**得處分**事項，得為訴訟上和解；但離婚或終止收養之和解，須經**當事人本人表明合意**
第 2 項：和解成立者，於作成和解筆錄時，發生與**確定判決同一之效力**
第 3 項：因和解成立有關身分之事項，依法應辦理登記者，法院應依職權**通知戶政機關**
第 4 項：準用民訴第五編之一**第三人撤銷訴訟**

📜 家事非訟的終結：撤回、和解 ⭐ 跳過

情形	可否和解	依據
有處分權	得和解，作成筆錄與本案確定裁定同一效力	非訟事件法第 35 條之 3 第 1 項
夫妻財產等（第 98 條事件）	得和解	第 101 條第 1 項
親子非訟（第 107 條等）	父母合意**須符合子女最佳利益**，法院才記載於和解筆錄	第 110 條第 1 項
無處分權	未必能和解	—

投影片另列非訟和解相關條文：第 107 條第 2 項、第 183 條第 2 項（請對照法典）

💰 裁判費 ⭐ 跳過

程序	依據
家事訴訟	第 51 條準用民訴；細則第 41 條第 1 項（非財產權 3,000 元，民訴第 77 條之 14）
家事非訟	第 97 條；細則第 41 條第 2 項；非訟事件法第 13、14、16、17 條
聲請調解	細則第 41 條第 3 項 → 民訴第 77 條之 20

⚖️ 實務見解 ⭐ 跳過

🏛️ 101 年法律座談會民事類第 27 號｜合併請求的裁判費

📌 法律問題
甲妻一訴合併請求：① 離婚 ② 贍養費 100 萬 ③ 酌定子女親權 ④ 子女扶養費，應繳多少裁判費？

⚖️ 結論
離婚 3,000＋贍養費 2,000＋親權 1,000＋子女扶養費 0 ＝ **6,000 元**

🔍 爭議：親權部分收 1,000 還是 3,000？
・實務（105 年座談會第 41 號）：依非訟事件法第 14 條收 **1,000 元**
・吳明軒老師：依第 41 條合併、第 42 條以判決為之 → 依第 51 條準用民訴第 77 條之 14 收 **3,000 元**

🏛️ 102 年法律座談會民事類第 46 號｜先調解再裁判的費用

📌 法律問題
甲向成年兒子乙請求扶養費 600 萬元並聲請調解：① 調解聲請費怎麼收？② 調解不成立轉裁判程序，要不要再收？

⚖️ 結論
① 依細則第 41 條第 3 項 → 民訴第 77 條之 20 第 1 項，收 **3,000 元**
② 本件屬財產權家事非訟事件，原應依非訟事件法第 13 條第 3 款收 2,000 元；但已繳 3,000 元 → **毋庸再收**

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　甲男與乙女結婚，戶籍設在臺北市。甲男離家出走，乙女搬回高雄娘家，先在高雄少年及家事法院以甲男惡意遺棄為由，訴請離婚（民法第 1052 條第 1 項第 5 款）；後來又在臺北地方法院起訴，請求甲男履行同居義務（民法第 1001 條）。本案應如何處理？

題 2　承上，離婚訴訟進行中，法官發現兩造有和好的可能。法院可以怎麼做？

> 👉 **點開看擬答**
>
> **題 1**
> 1. **事件性質**：離婚屬乙類家事訴訟（第 3 條第 2 項第 2 款）；請求履行同居屬戊類家事非訟（第 3 條第 5 項第 2 款）。
> 2. **相牽連**：兩者同源於同一婚姻關係，且一請求離婚、一請求同居，內容互相矛盾，分別審理易生裁判矛盾 → 基礎事實相牽連（第 41 條第 1 項）。
> 3. **處理**：已分別繫屬不同法院 → 依第 41 條第 3 項，移送至**繫屬最先**之法院（高雄）合併審理；移送裁定確定前，受移送法院得依**第 43 條**以裁定停止訴訟程序。
> 4. **結論**：臺北地院應將同居事件移送高雄少家法院，與離婚事件合併審理、合併裁判（第 42 條）。
>
> **題 2**　依**第 49 條**，法院認有和諧解決之望，得定**6 個月以下**之期間停止訴訟程序或為其他必要處分；亦得依第 29 條移付調解。
>
> 🅱️ **B 的回答**
> 「1. 不會寫
> 2. 法院依 49 條得定六個月以下之期間停止訴訟程序」
>
> ・題 2 ✅ 正確
> ・題 1 → 看上方擬答。**一句話記**：同一對夫妻、兩個法院、兩個請求 → 移送到**先受理**的法院合併審理（§41III），中間可以停止（§43）
>
> 🅰️ **A 的回答｜待作答**

第 8 步｜婚姻事件＋親子事件（含 DNA 鑑定）

🎯 **一句話重點：婚姻、親子事件管轄都是「專屬」；DNA 鑑定要先釋明、先裁定，拒絕配合才能依證明妨礙處理。**

💍 婚姻事件

📋 類型 ⭐ 跳過

類型	類別	原因
確認婚姻無效	甲	民法第 988 條：不具備法定方式、近親結婚、重婚
確認婚姻關係存在或不存在	甲	無效事由以外的原因，例如欠缺結婚真意而虛偽登記；虛偽離婚登記而主張婚姻仍存在
撤銷婚姻	乙	民法第 989～997 條
離婚	乙	民法第 1052 條

撤銷事由	條文	撤銷權人	撤銷權消滅
未滿 18 歲	民法第 989 條	當事人、法定代理人	已滿 18 歲或已懷胎
監護關係存續中結婚	民法第 991 條	受監護人或其最近親屬	結婚已逾 1 年
不能人道而不能治	民法第 995 條	他方	知悉不能治時起逾 3 年
無意識或精神錯亂中結婚	民法第 996 條	當事人	回復常態後逾 6 個月
被詐欺或被脅迫	民法第 997 條	當事人	詐欺發見或脅迫終止後逾 6 個月

📜 管轄（第 52 條） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 1 項（專屬管轄）**：確認婚姻無效、撤銷婚姻、離婚、確認婚姻關係存否事件，專屬下列法院：
① 夫妻之**住所地**法院
② 夫妻**經常共同居所地**法院
③ **訴之原因事實發生**之夫或妻**居所地**法院
第 2 項：當事人得以**書面合意**定管轄法院
第 3 項：夫或妻死亡者，專屬**死亡時住所地**法院

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

臺灣高等法院 101 年度家抗字第 163 號

📌 **事實**

夫妻原住新北市，因子女管教衝突，妻帶子女搬到新竹。夫以**惡意遺棄**為由訴請離婚，新北地院有無管轄？

⚖️ **結論**

新北市是**訴之原因事實發生**之居所地（遺棄發生地）→ 新北地院**有管轄權**（第 52 條第 1 項第 3 款）

📝 **考試怎麼用**

題目出現「搬走」→ 要檢查第 3 款「原因事實發生地」

📜 第三人程序參與（第 54 條） ⭐ 跳過

依第 39 條提起確認婚姻無效、婚姻關係存否之訴 → 法院應**依職權通知**未被列為當事人之**其餘結婚人**參加訴訟，並適用第 40 條。

例：重婚時，前婚的配偶也會受判決影響，所以要通知他參加。

👨‍👩‍👧 親子事件

📋 類型 ⭐ 跳過

否認子女之訴、確定母再婚後所生子女生父之訴、認領之訴、確認親子關係存否之訴、確認收養關係存否之訴

當事人適格見第 3 步

📜 管轄（第 61 條） ⭐⭐ 快速看

📘 **第 1 項（專屬管轄）**：① **子女或養子女**住所地法院 ② **父、母、養父或養母**住所地法院

第 2 項：有**未成年**子女或養子女為被告時 → 由**其住所地**法院專屬管轄

為什麼第 2 項特別規定？保護未成年子女，避免他們長途應訴。

🧬 醫學鑑驗（第 68 條） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 1 項**：**未成年子女**為當事人之親子關係事件，就血緣關係存否有爭執，法院認有必要時，得依聲請或依職權命當事人或關係人**限期接受**血型、DNA 或其他醫學檢驗；但聲請之當事人應**釋明**有事實足以懷疑血緣關係存否者，始得為之

第 2 項：依醫學上認可之程序及方法，注意受檢驗人之身體、健康及名譽

第 3 項：裁定前，應使當事人或關係人有**陳述意見**之機會

爭點一：成年人可以適用嗎？ ⭐⭐⭐ 必看

🏛️ **多數實務：可以｜臺灣高等法院 111 年度家上字第 181 號、109 年度家上字第 331 號**

💬 **理由**
任何人都有獲知自己血統來源的基本權利，不應以未成年人為限；第 68 條雖只規定未成年人，但親子血緣事件仍有**一體適用其法理**的必要

姜老師：類推適用
成年人若對血緣發生的原因事實已**具體說明並提出初步根據**，可以類推適用；理由是避免**摸索證明**、避免對對造造成**過度負擔**與**濫訴**

爭點二：沒有釋明可以要求鑑定嗎？ ⭐⭐⭐ 必看

🏛️ **不可以｜臺灣高雄少年及家事法院 113 年度親字第 8 號、臺灣高等法院 103 年度家上字第 211 號**

⚖️ **重點**
・原告須先提出相當事證，足認無真實血緣，被告才有**協力解明**義務；否則侵害他方**隱私權、身體自主權**，婚生推定形同具文（113 親 8）
・只因遺產利害關係、未釋明具體懷疑事實、且成功檢出機率不高，就要**挖掘遺體採樣** → 屬**摸索證據**，欠缺必要性（103 家上 211）

爭點三：程序上要先做什麼？ ⭐⭐⭐ 必看

🏛️ **最高法院 110 年度台上字第 1338 號**

⚖️ **重點**
・當事人已**相當釋明** → 法院命鑑定 → 他造無正當理由拒絕 → 法院固得斟酌為不利判斷
・但必須先依民訴第 343 條**以裁定命其提出**（略式裁定亦可），且裁定須**合法送達**
・本案原審只在筆錄記載、函知醫院並副知，卷內**沒有送達證明** → 無法證明已告知鑑定內容、期限、機構 → **侵害程序權**

爭點四：拒絕配合怎麼辦？可以強制嗎？ ⭐⭐⭐ 必看

🏛️ **臺灣高等法院 102 年度家上字第 111 號**
依第 51 條準用民訴第 367 條準用第 345 條 → 法院得**審酌情形認他造主張為真實**（勘驗之證據方法）

姜老師
① **職權調查優先**
② 窮盡調查仍真偽不明 → 依民訴第 282 條之 1、第 222 條第 1 項，以**證明妨礙**法理評價：得認對造主張為真實，或轉換舉證責任
③ 採樣檢驗性質較接近**鑑定**而非勘驗
④ 法院**不能直接強制**抽血採樣，只能透過證明妨礙的不利效果**間接強制**，以兼顧實質真實與人權保障

DNA 鑑定流程	重點
① 聲請人釋明	有事實足以懷疑血緣（不能摸索證明）
② 給陳述意見機會	第 68 條第 3 項
③ 法院裁定命鑑定	合法送達，載明內容、期限、機構
④ 無正當理由拒絕	職權調查優先 → 證明妨礙（民訴第 282 條之 1、第 345、367 條）

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　夫妻原本住在新北市，妻因子女管教問題與夫爭吵，帶著子女搬到新竹居住。夫以妻惡意遺棄為由，向新北地方法院訴請離婚。妻抗辯新北地院無管轄權。妻的抗辯有無理由？

題 2　A 男與 B 女結婚後未能生育，收養了 C。C 常結交不良少年，後來將 D 毆傷致死，經法院判處有期徒刑確定。A、B 原本與 C 同住臺中市，一年前 A、B 遷居臺南市。A、B 想與 C 終止收養，有無理由？哪一個法院有管轄權？

題 3　甲（35 歲）起訴請求確認與已故乙男之間的親子關係不存在，並聲請命乙的婚生子女丙接受 DNA 鑑定。

1. 第 68 條規定的是「未成年子女」，本件可否適用？
2. 甲聲請鑑定前，必須先做什麼？
3. 若法院命丙鑑定，丙無正當理由拒絕，法院可否直接判丙敗訴？法院可否強制丙抽血？

> 👉 **點開看擬答**
>
> **題 1**　**無理由**。依第 52 條第 1 項第 3 款，婚姻事件專屬「訴之**原因事實發生**之夫或妻居所地」法院管轄。本題惡意遺棄之事實發生於夫妻原居所新北市，新北地院有管轄權（臺灣高等法院 101 年度家抗字第 163 號）。
>
> **題 2**
>
> 1. **有理由**：養子 C 因故意犯罪受有期徒刑確定，可依民法第 1081 條第 1 項第 3 款（受 2 年以上有期徒刑裁判確定且未緩刑）或第 4 款（其他重大事由難以維持收養關係），請求法院宣告終止收養。
> 2. **管轄**：親子關係事件依第 61 條第 1 項，專屬養子女住所地（臺中）或養父母住所地（臺南）法院 → **臺中、臺南均有管轄權**。C 已成年，無同條第 2 項（未成年子女為被告）之適用。
>
> **題 3**
>
> 1. **可以**。任何人皆有獲知血統來源之權，實務認親子血緣事件應一體適用其法理（臺灣高等法院 111 年度家上字第 181 號）；姜老師：已具體說明並提出初步根據者，得**類推適用**第 68 條。
> 2. 先**釋明**有事實足以懷疑血緣關係存否（第 68 條第 1 項但書），不得摸索證明（高雄少家 113 親 8、高院 103 家上 211）。
> 3. **不可直接判敗訴**：法院須先給陳述意見機會（第 3 項），以**裁定**命鑑定並**合法送達**（最高法院 110 年度台上字第 1338 號）。丙無正當理由拒絕 → 職權調查優先；窮盡仍真偽不明 → 依第 51 條準用民訴第 367 條、第 345 條及第 282 條之 1 **證明妨礙**法理，得審酌情形認甲之主張為真實。**不得強制抽血**，只能間接強制。

第 9 步｜繼承事件：遺產分割

🎯 **一句話重點：遺產分割要「全部遺產一體分割」；§ 70 是特別審判籍，不排除普通審判籍；法院不受當事人分割方案拘束。**

📜 管轄（第 70 條） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 70 條**：因繼承回復、遺產分割、特留分、遺贈、確認遺囑真偽或繼承人間因繼承關係所生請求事件，**得**由下列法院管轄：
① 繼承開始時**被繼承人住所地**法院；國內無住所者，其國內居所地法院
② **主要遺產所在地**法院

注意條文是「**得**」，不是「專屬」→ 和第 52、61 條不同

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看
最高法院 103 年度台抗字第 771 號｜「主要遺產所在地」怎麼算？

⚖️ **結論**
以各所在地遺產**價值**為分子、全部遺產為分母，比例**最高**者為主要遺產所在地；**不是看筆數**

📌 **本案**
遺產在金門與臺北，要比較哪裡的**價值**較高，才能判斷臺北地院有無管轄、移送金門地院是否違反第 5 條準用非訟事件法第 3 條

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看
最高法院 106 年度台抗字第 640 號｜第 70 條排除普通審判籍嗎？

⚖️ **結論**
・第 70 條是基於調查證據便利所設的**特別審判籍**，**不排除**第 5 條準用非訟事件法第 7 條的**普通審判籍**
・數法院都有管轄 → 準用非訟事件法第 3 條 → 由**受理在先**者管轄，但得裁定移送

📌 **本案**
被告住臺北、臺中；被繼承人住臺中；主要遺產在屏東 → 臺北、臺中、屏東地院**都有管轄權**；原告先向臺北起訴 → 原則由臺北管轄

📜 起訴狀（第 38 條、第 71 條） ⭐ 跳過

- 第 38 條第 1 項：應記載 ① 當事人及法定代理人 ② 訴訟標的及其原因事實 ③ 應受判決事項之聲明
- 第 38 條第 2 項：宜記載管轄及程序必要事項、準備言詞辯論事項、有無共同未成年子女、有無其他相關事件繫屬
- 第 71 條：遺產分割訴狀，宜附**繼承系統表**及**遺產清冊**

🔍 訴訟標的與性質 ⭐⭐⭐ 必看

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

最高法院 111 年度台上字第 1870 號｜分割遺產之訴的性質

⚖️ **重點**

・訴訟標的：繼承人請求法院**裁判分割遺產之權利**
・以**全部遺產為一體**分割，目的在消滅全部遺產的公同共有關係
・性質：具**非訟性質之形式形成訴訟**
・法院依法定分割方法，**不受當事人主張拘束**；與原告聲明不同時，**不必**駁回原告其餘之訴
・一部聲明不服 → 上訴效力**及於全部**

🏛️ ⭐ 跳過

最高法院 112 年度台上字第 1844 號｜遺產範圍有爭執

遺產內容或範圍的爭執，屬**攻擊防禦方法**，不是訴訟標的 → 法院定分割方法前調查認定即可；**不涉及訴之變更追加**，法院不用另為准駁

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

107 年法律座談會民事類第 3 號｜可以只分割一筆遺產嗎？

📌 **法律問題**

被繼承人留下 A、B 兩筆土地，由乙、丙公同共有。乙主張依民法第 830 條第 2 項準用第 824 條，只請求分割 A 地，不適用家事事件法，有無理由？

⚖️ **結論（否定說）**

因繼承所生的公同共有，分割就是遺產的清算程序 → 應依民法第 1164 條請求分割遺產 → 受**全部遺產一體分割原則**限制，不能只分一筆

🏛️ ⭐ 跳過

臺灣高等法院 111 年度家上易字第 27 號｜之後才發現的遺產

⚖️ **重點**

・以事實審言詞辯論終結前**已發現並確定**的財產為限
・之後新發現的遺產 → 屬新事實，可**另行起訴**分割，不受民訴第 253 條（重複起訴）及第 400 條（既判力）限制
・例外：經**全體公同共有人同意**（民法第 828、829 條），才可以只分割部分遺產

📜 闡明與協議 ⭐⭐ 快速看

📘 **第 72 條｜繼承權有爭執**

遺產分割訴訟中，關於**繼承權有爭執**者，法院應**曉諭**當事人得於同一訴訟中為請求之**追加**或提起**反請求**

姜老師：這是法官的**闡明義務**，不是強制追加或反請求；當事人經曉諭後未追加，之後仍可**另行起訴**，以保障其實體權。

📘 **第 73 條｜分割方法協議**

第 1 項：當事人**全體**就遺產分割方法達成協議者，除有適用第 45 條（和解）之情形外，法院應**斟酌**其協議為裁判

第 2 項：法院為前項裁判前，應曉諭當事人為辯論或為請求

原告的請求	協議對法院的拘束力
維持「請求裁判分割遺產」	**沒有**絕對拘束力，法院只是斟酌
依第 2 項變更為「請求履行協議」	**有**拘束力

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　A、B、C、D 共同繼承父親甲的一筆土地，經鄉鎮市調解不成立。A 單獨起訴請求與 B 裁判分割。B 在家事法院審理中抗辯：「A 不是父親甲的繼承人。」

1. 家事法院應如何處理 B 的抗辯？
2. 若法院曉諭後，A、B 都沒有追加或反請求，日後 B 可否另行起訴確認 A 的繼承權不存在？
3. A 只對 B 起訴，是否合法？

題 2　被繼承人生前住臺中市，遺產有臺北市房屋一棟（價值 800 萬元）及屏東縣土地三筆（合計價值 300 萬元）。繼承人乙欲起訴請求分割遺產，其他繼承人（被告）都住在新竹縣。

1. 主要遺產所在地在哪裡？
2. 哪些法院有管轄權？
3. 若乙先向屏東地方法院起訴，屏東地院應如何處理？

> 👉 **點開看擬答**
>
> **題 1**
>
> 1. 繼承權有無為遺產分割之前提。依**第 72 條**，法院應**曉諭**當事人得於同一訴訟中為請求之追加或提起反請求（如 B 反請求確認 A 之繼承權不存在），並就繼承權先為調查認定。
> 2. **可以**。第 72 條為法官之**闡明義務**，非強制追加或反請求；為保障實體權，當事人後仍得另訴（姜老師）。
> 3. **不合法**。分割遺產以全部遺產為一體、消滅全體公同共有關係（民法第 1164 條、111 台上 1870），屬**固有必要共同訴訟**，應以其他全體繼承人 B、C、D 為被告；僅告 B 為當事人不適格，法院應闡明追加。
>
> **題 2**
>
> 1. 臺北房屋 800 萬 ÷ 全部 1,100 萬，價值比例最高 → 主要遺產所在地為**臺北**；看價值不看筆數（103 台抗 771）。
> 2. 第 70 條：**臺中**（被繼承人住所地）、**臺北**（主要遺產所在地）；第 70 條不排除普通審判籍（106 台抗 640），依第 5 條準用非訟事件法第 7 條，**新竹**（被告住所地）、**屏東**（財產所在地）亦有管轄權。
> 3. 屏東為財產所在地而有管轄權；數法院俱有管轄權，依第 5 條準用非訟事件法第 3 條，由**受理在先**之屏東地院管轄；但得依聲請或依職權裁定移送至認為適當之其他管轄法院。

第 10 步｜救濟程序：判決不服怎麼辦？

🎯 **一句話重點：訴訟走上訴、非訟走抗告；合併判決只對非訟部分不服 → 走抗告程序，但期間仍是 20 日。**

📋 基本分流 ⭐⭐ 快速看

情形	救濟	依據
單純家事訴訟	上訴、再審、第三人撤銷訴訟	第 51 條準用民訴
單純家事非訟	抗告（第一審裁定之抗告，由少家法院**合議**裁定）	第 92～96 條（第 94 條第 1 項）
訴訟＋非訟合併裁判	依第 44 條判斷	第 44 條

📜 第 44 條｜合併裁判的救濟 ⭐⭐⭐ 必看

📘 **第 1 項**：當事人就家事訴訟事件**與**家事非訟事件之終局裁判聲明不服者，除別有規定外，適用**上訴**程序
第 2 項：僅就家事**訴訟**事件之終局判決全部或一部聲明不服者，適用**上訴**程序
第 3 項：僅就家事**非訟**事件之第一審終局裁定全部或一部聲明不服者，適用該家事非訟事件**抗告**程序
第 4 項：對於家事訴訟事件之終局判決聲明不服者，以該判決所認定之法律關係為據之其他事件之裁判，**視為提起上訴**

對什麼不服	程序	條文
訴訟＋非訟都不服	上訴	第 1 項
只對訴訟不服	上訴	第 2 項
只對非訟不服	抗告程序（但期間 20 日）	第 3 項
只對訴訟不服，非訟以其為前提	非訟部分**視為上訴**	第 4 項

🔍 第 1 項的例外 ⭐⭐ 快速看

1. 家事事件因**程序不合法**被裁定駁回 → 聲明不服應循**抗告**程序
2. 兩部分都上訴後，第二審就**訴訟**部分和解、調解、撤回上訴或撤回起訴 → 剩下的非訟部分改依**非訟抗告程序**審理

🏛️ **臺灣高等法院臺中分院 112 年度家上字第 163 號**

📌 **事實**
一審判准離婚、親權共同行使但由相對人擔任主要照顧者、命給付扶養費每月 9,000 元。抗告人上訴後，二審就離婚、親權、扶養費**調解成立**，但抗告人仍對「**主要照顧者**」部分不服

⚖️ **結論**
訴訟部分已因調解而終結，剩下的是非訟部分 → 依**家事非訟事件抗告程序**審理

📝 **考試怎麼用**
二審中訴訟部分消滅 → 剩餘非訟部分「改走抗告」

⏰ 第 3 項的不服期間：20 日還是 10 日？ ⭐⭐⭐ 必看

🏛️ **104 年法律座談會民事類第 47 號**

📌 **法律問題**
一審就訴訟合併非訟事件判決後，當事人只對非訟部分不服，依第 44 條第 3 項走抗告程序（第 94 條第 1 項由少家法院合議）。抗告期間是 10 日還是 20 日？

⚖️ **結論：20 日**
一審是以**判決**為之（第 42 條），依民訴第 440 條，對判決聲明不服的不變期間為 **20 日**，不因只對非訟部分不服而不同，以保護當事人利益

📌 **實例**
臺灣新北地方法院 113 年度婚字第 112 號判決：離婚、親權、扶養費、代墊費用、損害賠償合併審判，判決註明「上訴期間 20 日」

📜 第 4 項｜視為提起上訴 ⭐⭐⭐ 必看

- 目的：貫徹**統合處理**，避免**裁判兩歧**
- 例：離婚訴訟合併請求酌定親權，被告一審全敗，**只對離婚**上訴 → 親權部分**也視為上訴**
- 理由：如果二審改判不准離婚，親權的酌定就失去前提

🏛️ 第三審（家事訴訟） ⭐ 跳過

程序	第二審	上第三審（最高法院）的條件
家事通常程序	高等法院	非財產權訴訟可以；財產權訴訟上訴利益逾 150 萬元
家事簡易程序	地方法院合議庭	上訴利益逾 150 萬元＋適用法規顯有錯誤＋原法院許可
家事小額程序	地方法院合議庭	不得上訴第三審
飛越上訴	—	一審通常程序財產權逾 150 萬元＋對事實無爭執＋雙方同意

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　甲妻起訴請求與乙夫離婚，並合併請求酌定子女親權由甲行使、乙按月給付子女扶養費 1 萬元。一審全部准許，判決於 6 月 1 日送達乙。

1. 乙只對「扶養費」部分不服，應循什麼程序？期間多久？
2. 乙只對「離婚」部分上訴，親權與扶養費部分是否確定？
3. 乙對全部提起上訴後，二審中兩造就離婚與扶養費**調解成立**，只剩親權仍有爭執，二審應以什麼程序審理親權部分？

> 👉 **點開看擬答**
>
> 1. 扶養費屬家事非訟事件（戊類第 8 款）。僅就非訟部分不服 → 依**第 44 條第 3 項**適用家事非訟**抗告程序**（第 94 條第 1 項由少家法院合議裁定）。惟一審依第 42 條以**判決**為之，依民訴第 440 條，不服期間為**20 日**（104 年座談會第 47 號），即自 6 月 1 日送達後 20 日內。
> 2. **未確定**。依**第 44 條第 4 項**，對離婚判決聲明不服，以該判決所認定之法律關係為據之親權部分**視為提起上訴**；扶養費隨親權歸屬而定，亦受影響。目的：統合處理、避免裁判兩歧。
> 3. 訴訟部分已因調解而終結，剩餘親權部分屬非訟 → 二審改依**家事非訟抗告程序**審理（臺中分院 112 年度家上字第 163 號）。

第 11 步｜裁判效力：對世效、第三人撤銷、失權效

🎯 **一句話重點：甲乙類判決對第三人也有效；沒參加訴訟又被影響的人可以提第三人撤銷之訴；婚姻訴訟判決確定後，能一起主張而沒主張的事實就失權。**

📜 對世效（第 48 條第 1 項本文） ⭐⭐⭐ 必看

📘 就第 3 條所定**甲類或乙類**家事訴訟事件所為確定之終局判決，**對於第三人亦有效力**

為什麼要對世效？	說明
涉及公益	身分關係影響社會秩序
避免歧異	不能甲認為你們是夫妻、乙認為不是
紛爭一次解決	不用每個人各自再打一次

效力範圍	對象
原則（民訴）	只及於**當事人**
甲乙類家事訴訟	及於**第三人**（對世效）

📜 例外：第三人不受拘束（第 48 條第 1 項但書） ⭐⭐⭐ 必看

📘 下列之人**非因可歸責於己之事由**，於事實審言詞辯論終結前**未參加訴訟**者，不受拘束：
① **確認婚姻無效、婚姻關係存否**訴訟 → 婚姻關係受影響之人
② **確認親子關係存否**訴訟 → 主張自己與該子女有親子關係之人
③ **認領子女**訴訟（民法第 1067 條）→ 主張受其判決影響之非婚生子女

📜 第三人撤銷之訴（第 48 條第 2 項） ⭐⭐⭐ 必看

📘 前項但書所定之人或**其他與家事訴訟事件有法律上利害關係之第三人**，非因可歸責於己之事由而未參加訴訟者，得請求**撤銷對其不利部分**之確定終局判決，並準用民訴第五編之一第三人撤銷訴訟程序

丙類事件的第三人保障？丙類沒有對世效 → 依第 51 條準用民訴第 67 條之 1（訴訟告知）、第 507 條之 1 以下（第三人撤銷訴訟）

⚖️ 實務見解

🏛️ ⭐ 跳過

最高法院 105 年度台抗字第 802 號｜離婚判決確定後一方死亡，還能再審嗎？

📌 **事實**

法院判決離婚確定後，前夫劉○○死亡。前妻主張原訴訟程序中程序權未受充分保障，提起再審之訴

⚖️ **結論**

① **可以再審**：主張有再審事由者應有再審權利，不因他方判決確定後死亡而不同，以保障訴訟權、身分權及財產權

② **由繼承人承受再審被告地位**：再審結果與繼承人的財產權（繼承權）、身分權（姻親關係）有重大關連，由其承受最能兼顧各方利益

🏛️ ⭐⭐⭐ 必看

臺灣高等法院臺南分院 105 年度家上字第 29 號｜收養判決可以第三人撤銷嗎？

⚖️ **結論：不可以**

① 確認收養關係不存在雖是**甲類**，但**不在**第 48 條第 1 項但書列舉範圍（婚姻、親子、認領）→ 不得提起第三人撤銷之訴

② 第三人撤銷之訴是**特別救濟**，第三人若能循其他程序救濟（本案已另提確認親子關係存在之訴），依民訴第 507 條之 1 意旨，不得再提

📝 **考試怎麼用**

第三人撤銷題 → ① 是否甲乙類 ② 是否屬但書列舉 ③ 是否非因可歸責未參加 ④ 有無其他救濟途徑

📜 失權效（第 57 條） ⭐⭐⭐ 必看

📘 **本文**：有關**婚姻關係**之訴訟，經判決確定後，當事人不得援以前依請求之**合併、變更、追加或反請求**所得主張之事實，就**同一婚姻關係**，提起獨立之訴

但書：① 因法院**未闡明**致未為主張 ② 經法院闡明，因**不可歸責**於當事人之事由而未為主張

- 例：原告訴請離婚，法院判准離婚確定 → 被告不得再以**重婚**為由另訴確認婚姻無效
- 但書第 1 款：限於「因未闡明**致**未主張」；當事人自己已知悉的事實、或已可主張實體權利者，不能以法院未闡明為藉口
- 目的：婚姻紛爭**一次解決**，配合第 41 條合併制度

🏛️ ⭐⭐ 快速看

臺灣高等法院 107 年度家抗字第 47 號｜什麼叫「法院未闡明」？

📌 **事實**

抗告人前案依民法第 1052 條第 2 項訴請離婚敗訴確定；之後又追加請求確認婚姻無效（主張結婚時證人未見聞結婚真意），並主張前案法院**未闡明**

⚖️ **結論**

闡明義務以當事人聲明或陳述**不明瞭或不完足**為前提（民訴第 199 條第 2 項）。前案一、二審都有委任代理人，且對婚姻關係存續**明白表示不爭執** → 不符第 57 條但書 → **失權**

📜 既判力基準時 ⭐⭐ 快速看

🏛️ **臺灣高等法院 105 年度家上字第 17 號**

既判力只及於**事實審言詞辯論終結時**的狀態 → 之後**新發生**的離婚事由，可以另行起訴，不違反一事不再理

臺灣高等法院 106 年度家上字第 321 號

前案依民法第 1052 條第 2 項離婚敗訴確定；後案主張的事實都是前案言詞辯論終結前**已提出或得提出而未提出**的 → 受既判力拘束，也受第 57 條失權效拘束

事實發生時間	可否另訴	依據
前案言詞辯論終結**前**，且得主張	❌（除非有第 57 條但書情形）	既判力＋第 57 條
前案言詞辯論終結**後**新發生	✅	既判力基準時

✏️ 練習題 ✍️ 要寫

題 1　丙與丁為夫妻。丙以丁與配偶以外之人合意性交為理由，提起離婚訴訟，判決確定後：

1. 丙再主張受丁「不堪同居之虐待」，對丁提起離婚訴訟，法院應如何處理？
2. 改為丁主張受丙「不堪同居之虐待」，對丙提起離婚訴訟，法院應如何處理？

題 2　法院判決確認戊男與己女之間的**婚姻關係存在**確定。庚女主張戊己早已離婚，自己才是戊男的合法配偶，該判決對她不利；但她從頭到尾都不知道有這件訴訟。庚女是否受該判決拘束？可以怎麼救濟？

題 3　法院判決確認辛與壬之間的收養關係不存在確定。癸主張自己受該判決影響，可否提起第三人撤銷之訴？

> 👉 **點開看擬答**
>
> **題 1**
>
> 1. 依**第 57 條**，婚姻關係訴訟判決確定後，當事人不得援以前依合併、變更、追加或反請求所得主張之事實，就同一婚姻關係提起獨立之訴。若「不堪同居之虐待」發生於前案事實審言詞辯論終結**前** → 丙當時得以變更、追加主張 → **失權**，法院應駁回；除非有但書情形（法院未闡明、不可歸責）。若為言詞辯論終結**後**新發生 → 不受既判力及失權效拘束，得另訴（105 家上 17）。
> 2. 第 57 條亦涵蓋「**反請求**」所得主張之事實：丁為前案被告，得以反請求主張受丙虐待而未主張 → 同樣**失權**（新發生事實或但書情形除外）。
>
> **題 2**　確認婚姻關係存在為甲類，判決原則有**對世效**（第 48 條第 1 項本文）。惟庚女屬「婚姻關係受影響之人」，且非因可歸責於己而未參加訴訟 → 符合同項**但書第 1 款**，**不受拘束**。救濟：依同條第 2 項提起**第三人撤**

銷之訴，請求撤銷對其不利部分，準用民訴第五編之一。（另可提：第 54 條法院應依職權通知其餘結婚人參加訴訟）

題 3　不可以。確認收養關係不存在雖屬甲類，但**不在**第 48 條第 1 項但書列舉範圍（婚姻、親子、認領）；且第三人撤銷之訴為特別救濟，得循其他程序救濟者不得提起（民訴第 507 條之 1；臺南分院 105 年度家上字第 29 號）。

第 12 步｜總複習＋模擬申論

🎯 **考前最後 30 分鐘只看這一步：答題模板 → 高頻爭點 → 法典標籤檢查。**

✍️ 申論四段式模板 ⭐⭐⭐ 必看

📝 **一、爭點**：本題涉及……之問題。
二、法律規定：按家事事件法第○條第○項規定：「……」。（原則、例外分開寫：本文／但書）
三、分析：
（一）原則……
（二）惟查本題……（**涵攝**：把題目事實一一對應到條文要件）
（三）有爭議時：甲說……、乙說……；本文以為……
四、結論：故本題……。

時間不夠時：條文＋涵攝＋結論三段一定要寫完，學說可以縮短。

🧠 答題前的 5 個檢查問題 ⭐⭐⭐ 必看

1. 這是**哪一類**事件？（甲乙丙丁戊 → 決定訴訟或非訟、能否和解、有無對世效）
2. **誰告誰**？有沒有特別規定？（第 39 條「除別有規定外」→ 第 63～65 條）
3. 有人**死亡**嗎？**什麼時候**死的？（起訴前第 63 條第 3 項；訴訟中第 50 條）
4. 有**好幾個請求**嗎？（第 41、42 條合併 → 判決 → 第 44 條救濟、20 日）
5. 判決確定後又起訴？（第 48 條對世效、第 57 條失權效、既判力基準時）

⚡ 高頻爭點速查 ⭐⭐⭐ 必看

爭點	一句話答案	依據
家事事件可否合意交普通法院	不行，家事審判具強制性	第 2、4 條
無管轄權可否自己審	合意／統合必要／已就本案陳述，三擇一，得裁定自行處理	第 6 條第 1 項但書
有管轄權可否移出去	統合必要＋合意＋聲請，全部具備	第 6 條第 2 項
真正生父可否提否認子女之訴	不行	民法第 1063 條第 2 項、釋字 587
否認子女之訴被告	未起訴之夫或妻＋子女；全死 → 檢察官	第 63 條
訴訟中被告死亡	生存者續行；全死 → 檢察官	第 50 條第 2、3 項
雙重婚生推定	確定母再婚後所生子女生父之訴（甲類）	第 65 條
得處分事項可否不爭執	可以，但涉家暴、子女利益等回到職權探知	第 10 條第 2 項但書
婚姻無效、撤銷可否自認	不行	第 58 條
二審可否追加、反請求	可以	第 41 條第 2 項
調解前置例外	丁類、保護令（不得調解和解）	第 23 條、家暴法第 13 條
離婚調解或和解	須本人表明合意	第 30 條、第 45 條
DNA 鑑定拒不配合	先釋明、先裁定送達；職權調查優先 → 證明妨礙	第 68 條、110 台上 1338
主要遺產所在地	看價值比例，不看筆數	103 台抗 771
可否只分割一筆遺產	不行，全部一體分割	民法第 1164 條、111 台上 1870
合併判決只對非訟不服	抗告程序，但期間 20 日	第 44 條第 3 項、104 年座談 47
只上訴離婚部分	親權部分視為上訴	第 44 條第 4 項
收養判決可否第三人撤銷	不行，非但書列舉	第 48 條、105 家上 29
離婚確定後以舊事實另訴	失權，除非法院未闡明	第 57 條

🏷️ 法典標籤檢查清單 ⭐⭐ 快速看

- ☐ 家事事件法：第 2、3、4、5、6、10、14、15、23、30、31、33～36、39、41～45、47～52、53、54、57、58、61、63～65、67、68、70～73、79、92～97、101、103、104、110、121 條
- ☐ 家事事件審理細則：第 3、7、41、43、70、72～74、79、85、95、101、128 條
- ☐ 民法：第 1062、1063、1065、1067、1070、988～997、1052、1164 條
- ☐ 民事訴訟法：第 168、199、222、279、280、282 條之 1、343、345、367、400、440、507 條之 1
- ☐ 非訟事件法：第 3、7、13、14、35 條之 3
- ☐ 家庭暴力防治法：第 13 條

✏️ 模擬申論題（整合題，建議限時 40 分鐘） ✍️ 要寫

題 1　甲男與乙女結婚，住所設於臺北市，婚後生下丙（現年 8 歲）。甲男長期在外不歸，乙女帶丙搬回高雄娘家，並向**高雄**少年及家事法院起訴，以甲男惡意遺棄為由請求**離婚**，合併請求**酌定丙的親權**由乙行使，以及甲男按月給付丙之**扶養費**。

訴訟中，甲男在第二審提出反請求，主張丙不是自己的孩子，請求**否認丙為其婚生子女**，並聲請法院命乙、丙接受**DNA 鑑定**。

1. 高雄少家法院對離婚之訴有無管轄權？親權、扶養費部分可否一併請求？
2. 甲男在第二審才提起否認子女之訴的反請求，是否合法？該反請求應以何人為被告？
3. 甲男聲請 DNA 鑑定，法院應如何處理？若乙、丙拒絕配合，效果如何？
4. 若**第一審**判准離婚、親權歸乙、扶養費每月 1 萬元，甲男只對「扶養費」部分不服，應循何程序？期間多久？（題目已更正為第一審）

> 👉 **點開看擬答**
>
> **1. 管轄與合併**
> 離婚為乙類，依第 52 條第 1 項專屬：① 夫妻住所地（臺北）② 經常共同居所地 ③ 訴之原因事實發生之夫或妻居所地。惡意遺棄以「在繼續狀態中」為要件，乙居所高雄亦屬遺棄事實持續發生之居所地 → 可認高雄有管轄權；另兩造亦得**書面合意**（同條第 2 項）。（若採嚴格解釋認原因事實發生於臺北，則應依第 6 條第 1 項移送，兩說擇一並說明理由）
> 親權、子女扶養費屬戊類非訟（第 3 條第 5 項第 8 款），離婚後須定子女權利義務，基礎事實相牽連 → 第 41 條第 1 項得合併，第 42 條合併審理裁判、以判決為之。
>
> **2. 二審反請求否認子女**
> 否認子女為乙類；丙是否為甲之婚生子女，直接影響親權、扶養費之認定 → 基礎事實相牽連，依**第 41 條第 2 項**得於**第二審**言詞辯論終結前提起**反請求**，合法（仍須遵守民法第 1063 條第 3 項知悉後 2 年之期間）。
> 被告：依**第 63 條第 1 項**，應以未起訴之妻**乙及子女丙**為共同被告（固有必要共同訴訟）。丙滿 7 歲，就身分事件有程序能力（第 14 條第 2 項），法院得選任程序監理人（第 15 條）。
>
> **3. DNA 鑑定**
> 丙為未成年子女，適用**第 68 條**：① 甲應先**釋明**有事實足以懷疑血緣 ② 裁定前使當事人陳述意見 ③ 以**裁定**命限期接受檢驗並**合法送達**（110 台上 1338）。乙、丙無正當理由拒絕 → 職權調查優先 → 依第 51 條準用民訴第 367、345 條及第 282 條之 1，得審酌情形認甲之主張為真實（**證明妨礙**）；不得強制抽血。
>
> **4. 只對扶養費不服**
> 僅就家事非訟部分不服 → 依**第 44 條第 3 項**適用非訟**抗告程序**；惟一審依第 42 條以判決為之，不服期間為**20 日**（民訴第 440 條、104 年座談會第 47 號）。